



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Internationales Steuerrecht 03

Außensteuergesetz

Grenzüberschreitende Einkünfteabgrenzung

66

Verfasser:

Dr. Tobias Hagemann

Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	EINFÜHRUNG	1
II.	EINKÜNFTEKORREKTUR IM UNTERNEHMENSVERBUND (§ 1 AStG)	2
1.	Problematik von Leistungsbeziehungen im Konzern	2
2.	Voraussetzungen der Einkünftekorrektur im Einzelnen	2
2.1	Minderung von Einkünften eines Steuerpflichtigen	3
2.2	Geschäftsbeziehung zum Ausland	3
2.3	Nahestehende Person (§ 1 Abs. 2 AStG)	4
2.4	Vorliegen nicht fremdüblicher Verrechnungspreise	5
3.	Funktionsverlagerung (§ 1 Abs. 3b AStG)	7
4.	Verrechnungspreisermittlung bei immateriellen Werten (§ 1 Abs. 3c AStG)	7
5.	Verrechnungspreise bei Finanzierungsbeziehungen	8
6.	Rechtsfolge: Einkünftekorrektur	8
7.	Einkünfteabgrenzung bei Betriebsstätten	9
8.	Exkurs: Grenzüberschreitende Einkünftekorrektur und Einkünfteabgrenzung – Verhältnis von § 1 AStG zu anderen Vorschriften	10
9.	DBA-Sperrwirkung nach Art. 9 Abs. 1 DE-VHG	12
III.	ERWEITERTE BESCHRÄNKTE STEUERPFLICHT (§ 2 AStG)	13
1.	Ausgangsproblem	13
2.	Voraussetzungen der erweiterten beschränkten Steuerpflicht im Einzelnen	13
2.1	Natürliche Person mit deutscher Staatsangehörigkeit	13
2.2	Mindestens fünf Jahre innerhalb der letzten zehn Jahre unbeschränkt steuerpflichtig	14
2.3	Ansässigkeit in einem Niedrigsteuerland oder gar keine Ansässigkeit	14
2.4	Wesentliche wirtschaftliche Interessen im Inland	16
2.5	Rechtsfolge: erweiterte beschränkte Steuerpflicht	17
2.6	Keine abkommensüberschreibende Wirkung des § 2 AStG	19
IV.	WEGZUGSBESTEuerung (§ 6 AStG)	20
1.	Ausgangsproblem	20
2.	Tatbestandsvoraussetzungen der Wegzugsbesteuerung im Einzelnen	21
2.1	Siebenjährige unbeschränkte Steuerpflicht im Beobachtungszeitraum	21
2.2	Beteiligung i. S. v. § 17 EStG	21
2.3	Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht oder Verwirklichung eines weiteren Wegzugstatbestands	22



3.	Rechtsfolgen der Wegzugsbesteuerung	23
4.	Abmilderung der Rechtsfolgen des § 6 AStG (§ 6 Abs. 4 AStG)	24
5.	Entfallen des Steueranspruchs bei vorübergehender Abwesenheit (§ 6 Abs. 3 AStG)	24
V.	HINZURECHNUNGSBESTEUERUNG (§ 7 FF. AStG)	25
1.	Ausgangssproblem	25
2.	Voraussetzungen der Hinzurechnungsbesteuerung im Einzelnen	26
2.1	Inländerbeherrschung der ausländischen Gesellschaft (§ 7 AStG)	26
2.2	Keine Einkünfte aus aktivem Erwerb (§ 8 Abs. 1 AStG)	27
3.	Niedrigbesteuerung der ausländischen Gesellschaft (§ 8 Abs. 5 AStG)	30
4.	Ausnahmen von der Hinzurechnungsbesteuerung	31
4.1	Ausnahme bei wesentlicher wirtschaftlicher Tätigkeit in einem EU/EWR-Staat	31
4.2	Bagatellausnahme bei gemischten Einkünften	31
5.	Rechtsfolgen der Hinzurechnungsbesteuerung	31
6.	Verhältnis der Hinzurechnungsbesteuerung zu DBA	33
7.	Ausländische Betriebsstätten und Personengesellschaften (§ 20 Abs. 2 AStG)	33
VI.	ÜBUNGSFÄLLE	34
1.	Übungsfall 1	34
2.	Übungsfall 2	37

I. EINFÜHRUNG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Internationales Steuerrecht 03 – Überblick – v13105



LERNZIELE

Nach der Durcharbeitung dieses Lehrbriefes können Sie insbesondere:

- zwischen den verschiedenen Vorschriften zur Einkünftekorrektur und Einkünfteabgrenzung in grenzüberschreitenden Fällen unterscheiden,
- die Vorschriften über die erweiterte beschränkte Steuerpflicht und über die Wegzugsbesteuerung anwenden,
- die Vorschriften über die Hinzurechnungsbesteuerung anwenden.

Deutschland ist traditionell ein Hochsteuerland. Erfolgen Auslandsaktivitäten von Steuerpflichtigen, besteht seitens des Fiskus oftmals die Befürchtung, dass Einkünfte ins Ausland verlagert werden, um diese dort einer nur niedrigeren Besteuerung zu unterwerfen. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten: Man kann das Steuersubjekt (also den Steuerpflichtigen) oder das Steuerobjekt (die Einkunftsquelle bzw. die Einkünfte) ins Ausland verlagern. Das Außensteuergesetz (AStG) befasst sich ausschließlich mit dieser Problematik und enthält diverse Regelungen, die Einkünfte- und (die hier weniger relevanten) Vermögensverlagerungen in das Ausland erschweren sollen.

Die Vorschriften des AStG lassen sich in folgende Problembereiche unterteilen:

- Geschäftsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen im Ausland, die unangemessen abgerechnet werden (adressiert in § 1, 1a AStG),
- der Wegzug von Personen ins Ausland (adressiert in §§ 2, 4 und 5 sowie § 6 AStG),
- das Einschalten von ausländischen Gesellschaften (adressiert in §§ 7 ff. AStG) bzw. Betriebsstätten (§ 20 Abs. 2 AStG).

Diese Regelungen werden wir Ihnen im Rahmen dieses Moduls vorstellen.



HINWEIS

Wenngleich das AStG im Bereich des Internationalen Steuerrechts als Spezialmaterie anzusehen ist, gewinnen die darin enthaltenen Vorschriften für das Steuerberaterexamen an Bedeutung. In den letzten Jahren sind die verschiedenen Regelungen des AStG (teils wiederholt) Gegenstand des schriftlichen Steuerberaterexamens gewesen, so z. B. die Hinzurechnungsbesteuerung in den Jahren 2021 (5 Punkte) und 2023 (13 Punkte) oder die Wegzugsbesteuerung in den Jahren 2019 (5 Punkte), 2024 (2 Punkte) und 2025 (1 Punkt).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Außensteuergesetz – v12970



II. EINKÜNFTEKORREKTUR IM UNTERNEHMENSVERBUND (§ 1 AStG)

1. Problematik von Leistungsbeziehungen im Konzern

Nach Schätzungen der OECD werden 60 - 80 % des Welthandels zwischen verbundenen Parteien abgewickelt, d. h. innerhalb eines Unternehmensverbunds/Konzerns. Handeln zwei Unternehmen eines Konzerns miteinander, so fehlt bei der Festlegung der Entgelte etwas, was bei unverbundenen Unternehmen besteht: der Interessengegensatz. Während unverbundene Unternehmen jeweils versuchen werden, die aus eigener Perspektive bestmöglichen Bedingungen auszuhandeln, kann es innerhalb eines Konzerns erstrebenswert sein, den „Kuchen“ so zu verteilen, dass der Konzerngewinn maximiert wird (indem die Steuern minimiert werden). Durch Festlegung konzerninterner Preise wird zugleich bestimmt, wo der Gewinn im internationalen Konzern anfällt. Befinden sich die Konzernunternehmen in verschiedenen Staaten, geht damit die Frage einher, wo der Gewinn versteuert wird. Aufgrund der teils deutlichen Unterschiede in der Steuerbelastung zwischen den Staaten, ergibt sich ein immenses Gestaltungspotential.

Um der Gefahr von Einkünfteverlagerungen vorzubeugen, stellt § 1 AStG die Voraussetzungen für die Berichtigung von Einkünften bei bestehenden internationalen Verflechtungen auf. Die Norm enthält die folgenden Tatbestandsvoraussetzungen:

- Es müssen Einkünfte eines Steuerpflichtigen gemindert worden sein,
- im Rahmen einer Geschäftsbeziehung zum Ausland,
- mit einer nahestehenden Person,
- diese Minderung muss dadurch eintreten, dass der Geschäftsbeziehung andere Bedingungen zugrunde liegen, als sie fremde Dritte vereinbart hätten.

Zu den Regelungen des AStG enthalten die Beck'sche-Steuererlasse diverse BMF-Schreiben, deren Existenz Sie zur Kenntnis nehmen sollten:

- Elementar ist das Schreiben betreffend Grundsätze zur Anwendung des Außensteuergesetzes, der sog. Anwendungserlass zum AStG (im Folgenden: AEASTG), BMF v. 22.12.2023, BStBl 2023 I Sondernummer 1/2023 S. 2, Beck'sche-Steuererlasse 725 (im Folgenden BMF 725).
- Speziell für den Bereich der Einkünftekorrektur wurden eigenständige Verwaltungsgrundsätze veröffentlicht, namentlich das Schreiben betreffend Grundsätze für die Korrektur von Einkünften (sog. Verwaltungsgrundsätze Verrechnungspreise), BMF v. 12.12.2024, BStBl. 2025 I, 207, Beck'sche-Steuererlasse 725 § 1/1 (im Folgenden BMF 725 § 1/1).
- Etliche weitere BMF-Schreiben widmen sich der Verrechnungspreisproblematik (§ 1 AStG), siehe Beck'sche-Steuererlasse 725 § 1/1 bis § 1/11. Sollte in einer Prüfungssituation das Thema Verrechnungspreise ausführlich geprüft werden, ist anzunehmen, dass die Erlasse eine gute Hilfestellung bieten.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einkünftekorrektur – § 1 AStG – v12971

2. Voraussetzungen der Einkünftekorrektur im Einzelnen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einkünftekorrektur nach § 1 AStG – Tatbestand – v12375

2.1 Minderung von Einkünften eines Steuerpflichtigen

In grenzüberschreitenden Leistungsbeziehungen zwischen verbundenen Unternehmen kann es zu Einkunftsverlagerungen in beide Richtungen kommen: Zwar wird oftmals das Bestreben bestehen, Einkünfte aus Deutschland heraus zu verlagern, weil in Deutschland eine verhältnismäßig hohe Steuerbelastung vorherrscht. Es ist aber auch denkbar, insbesondere im Verhältnis zu einem anderen Hochsteuerland, dass Einkünfte nach Deutschland hineinverlagert werden sollen. Es käme dann zu einer fremdunüblichen Erhöhung von Einkünften in Deutschland. Letzterer Fall wird von § 1 AStG nicht adressiert, also nicht als korrekturbedürftig angesehen. § 1 AStG sieht nur eine Korrektur für den Fall der „Minderung von Einkünften“ vor. Nur wenn in einem Sachverhalt ein fremdunüblich hoher Preis von Deutschland ins Ausland gezahlt wird oder ein fremdunüblich niedriger Preis vom Ausland nach Deutschland, können die Tatbestandsvoraussetzungen des § 1 Abs. 1 AStG vorliegen.

„Steuerpflichtige“ i. S. v. § 1 Abs. 1 AStG, deren Einkünfte gemindert werden können, sind zunächst einmal natürliche oder juristische Personen. Nach § 1 Abs. 1 Satz 2 AStG gehören aber auch Personengesellschaften zu den Steuerpflichtigen. Daher kann für eine Geschäftsbeziehung eines Gesellschafters und einer Personengesellschaft eine Einkünftekorrektur nach § 1 Abs. 1 AStG erfolgen.

► **Beispiel:**

Der Steuerpflichtige Peter Petersen ist im Ausland wohnhaft. Er beteiligt sich an einer inländischen Mitunternehmerschaft und gibt dieser Mitunternehmerschaft ein Darlehen. Als Zinssatz wird – abweichend vom üblichen Marktzins i. H. v. 5 % – ein Zinssatz von 10 % vereinbart. Kann eine Einkünftekorrektur nach § 1 Abs. 1 AStG erfolgen?

► **Lösung:**

Die inländische Mitunternehmerschaft ist Steuerpflichtiger i. S. d. AStG (§ 1 Abs. 1 Satz 2 AStG). Auch die weiteren Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 AStG – Geschäftsbeziehung zum Ausland mit einer nahestehenden Person – sollen gegeben sein. Es stellt sich nur noch die Frage, ob eine Einkünfterminderung im Inland vorliegt. Dies liegt zwar zunächst nahe, weil unüblich hohe Zinsen an einen ausländischen Steuerpflichtigen gezahlt werden. Allerdings handelt es sich vorliegend um Sondervergütungen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG), die bei der Personengesellschaft selbst erfasst werden (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG, im DBA über § 50d Abs. 10 EStG). Sondervergütungen vermögen daher auf Ebene der Personengesellschaft das Steuersubstrat nicht zu mindern. Die Voraussetzungen der Einkünfterminderung i. S. v. § 1 Abs. 1 AStG liegen nicht vor. Ob das Darlehen dinglich besichert wurde oder nicht, spielt keine Rolle, da die entsprechenden Zinseinkünfte in Einkünfte aus Gewerbebetrieb umqualifiziert werden und insoweit auf jeden Fall eine Steuerpflicht gegeben ist.

2.2 Geschäftsbeziehung zum Ausland

Der Begriff der Geschäftsbeziehung ist in § 1 Abs. 4 AStG geregelt und denkbar weit gefasst. Er enthält im Grundfall (§ 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 AStG) zwei kumulative Voraussetzungen: Einerseits muss ein wirtschaftlicher Vorgang (Geschäftsvorfall) zwischen dem Steuerpflichtigen und der nahestehenden Person vorliegen, der Teil einer Tätigkeit i. S. d. § 13, 15, 18 oder 21 EStG ist oder wäre, wenn sich der Geschäftsvorfall im Inland zugetragen hätte (Buchst. a).

Andererseits ist auch Voraussetzung, dass dem Geschäftsvorfall keine gesellschaftsrechtliche Vereinbarung zugrunde liegt (Buchst. b). Damit soll verhindert werden, dass solche Beziehungen, die das Nahestehen erst begründen, von § 1 AStG erfasst werden. Ausgenommen werden daher nur solche Beziehungen, die eine rechtliche Änderung der Gesellschafterstellung (insbesondere Änderung der Beteiligungshöhe oder der Beteiligungsrechte, wie z. B. Gewinnbezugsrecht oder Stimmrecht) nach sich ziehen. Da nämliche Voraussetzung nicht erfüllt ist, können aber z. B. eigenkapitalersetzende Darlehen ebenso wie verdeckte Einlagen eine Geschäftsbeziehung darstellen.



► **Beispiel:**

Die XYZ-Ltd. mit Sitz und Geschäftsleitung im Ausland gründet eine deutsche Tochtergesellschaft, die XYZ-GmbH. Im Gesellschaftsvertrag wird vereinbart, dass die Ltd. die GmbH mit Fremdkapital ausstattet. Es wird ein unüblich hoher Zinssatz vereinbart.

► **Lösung:**

Die bloße Aufnahme einer schuldrechtlichen Beziehung in den Gesellschaftsvertrag genügt nicht, um von einer gesellschaftsvertraglichen Vereinbarung auszugehen. Eine gesellschaftsvertragliche Vereinbarung liegt nur vor, wenn die im Gesellschaftsvertrag getroffene Vereinbarung auch zu einer Änderung der Gesellschafterstellung führt. Dies ist hier nicht der Fall.

Hinsichtlich der Frage, ob eine Geschäftsbeziehung zum Ausland besteht, ist entscheidend, ob Steuersubstrat in Form von Einkünften ins Ausland verlagert werden kann. Die Anwendung von § 1 Abs. 1 AStG scheidet daher nicht von vornherein aus, weil zwei unbeschränkt Steuerpflichtige eine Geschäftsbeziehung zueinander unterhalten. Es wäre nämlich auch in diesen Fällen denkbar, dass einer der beiden Steuerpflichtigen diese Geschäftsbeziehung über eine Betriebsstätte im Ausland abwickelt, womit die Geschäftsbeziehung auch zum Ausland bestehen würde (bitte nehmen Sie auch die weiteren in BMF 725 § 1/1, Rn. 1.17) genannten Fälle zur Kenntnis.

2.3 Nahestehende Person (§ 1 Abs. 2 AStG)

§ 1 Abs. 2 AStG definiert, was eine nahestehende Person ist. Hierunter fallen insbesondere Gesellschaften (Kapital- oder Personengesellschaften), die aufgrund wesentlicher Beteiligungen miteinander verbunden sind. Eine wesentliche Beteiligung wird begründet bei einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung am gezeichneten Kapital, den Mitgliedschaftsrechten, den Beteiligungsrechten, den Stimmrechten oder dem Gesellschaftsvermögen von mindestens einem Viertel (25 %) oder bei einem Anspruch auf mindestens ein Viertel des Gewinns oder Liquidationserlöses. Dabei kann die Beteiligung sowohl zwischen den beiden Personen bestehen (Nr. 1) oder aber durch eine Dritte Person (i. d. R. eine Muttergesellschaft) begründet werden (Nr. 3).

Gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AStG liegt ein Nahestehen auch vor, wenn zwar kein Beteiligungsverhältnis besteht, aber ein beherrschender Einfluss ausgeübt werden kann.

► **Beispiel:**

Andreas Berg ist ein richtiges Arbeitstier: Neben seinem Anstellungsverhältnis als Geschäftsführer der X-GmbH nimmt er eine weitere Tätigkeit als Geschäftsführer der Y-GmbH an. Beteiligungsverhältnisse bestehen zwischen beiden Gesellschaften nicht.

► **Lösung:**

Wenngleich keine Beteiligungsverhältnisse bestehen, sind die X-GmbH und die Y-GmbH nahestehende Personen i. S. v. § 1 Abs. 2 AStG. Es liegt ein beherrschender Einfluss vor, weil dieselbe Person an der Geschäftsleitung zweier Unternehmen beteiligt ist.

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 AStG sieht weitere Fälle des Nahestehens vor, nämlich die Möglichkeit der Einflussnahme einer Person auf die andere an der Geschäftsbeziehung beteiligte Person oder ein bestehendes Interesse einer Person an der Einkünfterzielung durch die andere Person.

Dieser Auffangtatbestand mutet exotisch und konturenlos an und dürfte aufgrund der damit behafteten Rechtsunsicherheit kaum prüfungsrelevant sein, weil sich ein Nahestehen rechtssicher über Beteiligungsverhältnisse darstellen lässt.

2.4 Vorliegen nicht fremdüblicher Verrechnungspreise

Die Einkünfterminderung beim Steuerpflichtigen aus der Geschäftsbeziehung zum Ausland mit einer nahestehenden Person muss schließlich daraus resultieren, dass der Geschäftsbeziehung Verrechnungspreise zugrunde gelegt wurden, die von denen abweichen, die unabhängige Dritte unter gleichen oder vergleichbaren Verhältnissen vereinbart hätten. Dies wird als „Fremdvergleichsgrundsatz“ legaldefiniert, dem alle Transaktionen zwischen nahestehenden Personen standhalten müssen. Um die Frage zu beantworten, was fremde Dritte denn vereinbart hätten, bedarf es vorgegebener Methoden (sog. Verrechnungspreismethoden). Diese sind im Gesetz in § 1 Abs. 3 AStG verankert. Gemäß § 1 Abs. 3 Satz 5 AStG erfolgt die Bestimmung des Verrechnungspreises vorrangig nach der am besten geeigneten Verrechnungspreismethode vorzunehmen. Der früher im Gesetz verankerte Vorrang der sog. Standardmethoden wurde aufgehoben.



HINWEIS

Die Verrechnungspreisbestimmung erfolgt nach den tatsächlichen Verhältnissen zum Zeitpunkt der Vereinbarung der Geschäftsbeziehung (§ 1 Abs. 3 Satz 1, Satz 4 AStG), folglich nicht zwingend nach dem Vertragsinhalt. Bei der Suche nach Vergleichsdaten zur Ermittlung von Verrechnungspreisen kommen nur „vergleichbare“ Daten als Maßstab in Betracht (§ 1 Abs. 3 Satz 3 AStG). Ausgangspunkt der Vergleichbarkeitsanalyse ist eine Funktions- und Risikoanalyse der zu beurteilenden Geschäftsbeziehung, in deren Rahmen geprüft wird, welche Partei welche Funktionen ausübt und Risiken trägt (§ 1 Abs. 3 Satz 2 AStG). Die am Markt beobachtbaren Daten müssen mit dieser Geschäftsbeziehung vergleichbar sein, um verwertet zu werden. Unterschiede können, soweit möglich, durch sachgerechte Anpassungen beseitigt werden (§ 1 Abs. 3 Satz 6 AStG). Wenn erhebliche sich auf den Preis auswirkende Unterschiede in den Geschäftsbeziehungen vorliegen, kommt eine Verwertung zur Verrechnungspreisermittlung nicht in Frage.

Die **Preisvergleichsmethode** stellt anhand der im Markt beobachtbaren Preise fest, ob die zwischen den Nahestehenden gewählten Preise fremdüblich sind. Unterschieden wird zwischen dem inneren und dem äußeren Preisvergleich. Der innere Preisvergleich kann immer dann herangezogen werden, wenn das Unternehmen, deren Verrechnungspreise auf der Prüfung stehen, die Waren oder Dienstleistungen nicht nur gegenüber verbundenen Unternehmen handelt bzw. erbringt, sondern auch gegenüber unverbundenen Unternehmen. Entspricht der gegenüber verbundenen Unternehmen berechnete Preis dem Preis, der auch in Transaktionen mit unverbundenen Unternehmen gewählt wurde, so ist die Fremdüblichkeit gegeben. Hat das Unternehmen dagegen keine Transaktionen mit unverbundenen Unternehmen durchgeführt, so kann es u. U. noch auf den äußeren Preisvergleich zurückgreifen, der die Fremdüblichkeit z. B. anhand von Börsenpreisen oder Branchenpreisen feststellt. Ist ein Preisvergleich möglich, handelt es sich bei der Preisvergleichsmethode oftmals um die am besten geeignete Methode.

Die **Wiederverkaufspreismethode** prüft den Verrechnungspreis anhand des Wiederverkaufspreises des Belieferten und berechnet davon ausgehend – retrograd – den angemessenen Preis für die Transaktion zwischen den verbundenen Unternehmen. Klassischer Anwendungsfall dieser Methode ist die Feststellung eines Preises zwischen miteinander verbundenen Produktions- und Vertriebsunternehmen. Die Durchführung der Wiederverkaufspreismethode erfordert aber das Festlegen bzw. die Kenntnis einer angemessenen Handelsspanne, die anhand der von der Vertriebsgesellschaft ausgeübten Funktionen am Markt beobachtet werden muss.

► Beispiel:

Die X-AG ist im Inland produzierend tätig. Ihre Produkte werden von der luxemburgischen Schwestergesellschaft für 100 Euro/Stück vertrieben. Eine fremdübliche Handelsspanne für luxemburgischen Vertriebsgesellschaften soll bei 5 % liegen. Wie hoch ist der angemessene Verrechnungspreis?



► **Lösung:**

Der Wiederverkaufspreis von 100 Euro ist der Ausgangspunkt für die Festlegung des angemessenen Verrechnungspreises. 5 %, also 5 Euro, dieses Wiederverkaufspreises stehen der luxemburgischen Vertriebsgesellschaft zu. Der Rest, also 95 Euro, entfallen auf die Produktion und sind somit von der deutschen X-AG gegenüber der luxemburgischen Vertriebsgesellschaft als „Verrechnungspreis“ in Rechnung zu stellen.

Die **Kostenaufschlagsmethode** berechnet den angemessenen Verrechnungspreis auf Basis der Kosten zuzüglich eines angemessenen (Gewinn-)Aufschlags. Häufiger Anwendungsfall ist die Abrechnung konzerninterner (Routine-)Dienstleistungen.

► **Beispiel:**

Die deutsche X-AG lagert bestimmte Verwaltungstätigkeiten in ein sog. Outsourcing-Center nach Polen aus, von wo aus eine polnische Tochtergesellschaft die Tätigkeiten zukünftig als Dienstleistung an die X-AG erbringt. Die Vollkosten der polnischen Tochtergesellschaft belaufen sich auf 50.000 Euro. Eine angemessene Gewinnmarge soll bei 5 % liegen.

► **Lösung:**

Der Verrechnungspreis, den die polnische Tochtergesellschaft in Rechnung zu stellen hat, setzt sich aus den Kosten von 50.000 Euro zuzüglich Aufschlags von 2.500 Euro zusammen und beträgt folglich 52.500 Euro.

Neben den Standardmethoden können auch sog. gewinnorientierte Methoden (Gewinnaufteilungsmethode oder transaktionsbezogene Nettomargenmethode) zur Durchführung des Fremdvergleichs herangezogen werden. Hervorzuheben ist dabei die **transaktionsbezogene Nettomargenmethode (TNMM)**, die in der Praxis große Bedeutung hat. Die Methode entspricht im Grundsatz der Wiederverkaufspreis bzw. Kostenaufschlagsmethode, weil eine fremdvergleichskonforme „Marge“ ins Verhältnis zu einer Bezugsgröße gesetzt wird. Wie der Name bereits verrät, handelt es sich bei der TNMM dabei aber um eine „Nettomarge“, d. h. die Ermittlung Marge basiert nicht nur auf dem Abzug der Herstellungskosten, sondern weiterer Kosten (z. B. Verwaltung).



HINWEIS

Nach welcher Verrechnungspreismethode man auch vorgeht, oftmals wird die Suche nach Vergleichspreisen oder Vergleichsmargen mehrere Werte ergeben, die als Vergleichsmaßstab herangezogen werden können. In diesem Fall wird von einer „Bandbreite“ gesprochen (§ 1 Abs. 3a Satz 1 AStG). Grundsätzlich entspricht jeder Preis innerhalb der Bandbreite dem Fremdvergleich. Bestehen allerdings Unterschiede in der Vergleichbarkeit der Geschäftsbeziehungen, wird die anzuerkennende Bandbreite eingengt (§ 1 Abs. 3a Satz 2 AStG), i. d. R. auf eine sog. Interquartilsbandbreite, d. h. nur Wert vom 1. bis zum 3. Quartil aller Vergleichswerte werden anerkannt. Nur wenn der vom Steuerpflichtigen angesetzte Preis außerhalb der maßgeblichen Bandbreite liegt, erfolgt eine Verrechnungspreiskorrektur, die dann i. d. R. auf den Median erfolgt, wenn der Steuerpflichtige keinen anderen Wert glaubhaft macht (§ 1 Abs. 3a Satz 4 AStG).

Es sind auch Konstellationen denkbar, in denen zwischen verbundenen Unternehmen Geschäftsbeziehungen erfolgen, die derart einzigartig sind, dass Vergleichspreise nicht existieren (z. B. bei selbst entwickelten immateriellen Wirtschaftsgütern). Für diesen Fall sieht § 1 Abs. 3 Satz 7 AStG einen hypothetischen Fremdvergleich vor.

Beim hypothetischen Fremdvergleich wird auf Basis von Funktionsanalysen und Planrechnungen ermittelt, welchen Preis der Leistende unter Berücksichtigung seiner Gewinnpotenziale mindestens verlangen würde (Mindestpreis) und welchen Preis der Leistungsempfänger höchstens bezahlen würde (Höchstpreis). Mindest- und Höchstpreis bilden dann einen Einigungsbereich.

Der Fremdvergleichspreis ist der Preis innerhalb dieses Einigungsbereichs, der am wahrscheinlichsten zwischen unverbundenen Unternehmen gewählt würde; im Zweifel ist der Mittelwert als Verrechnungspreis heranzuziehen (§ 1 Abs. 3a Satz 6 AStG).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einkünftekorrektur nach § 1 AStG – Fremdvergleich – v12972

3. Funktionsverlagerung (§ 1 Abs. 3b AStG)

Einem Sonderfall von Geschäftsbeziehungen zwischen verbundenen Unternehmensteilen ist § 1 Abs. 3b AStG gewidmet: der Funktionsverlagerung. Eine Funktionsverlagerung liegt vor, wenn eine Funktion einschließlich der dazugehörigen Chancen und Risiken und samt Wirtschaftsgütern und sonstigen Vorteilen verlagert wird. Die steuerliche Behandlung von Funktionsverlagerungen wird ausführlich in der – 2022 neu gefassten – Funktionsverlagerungsverordnung (FVerlV) sowie in den einschlägigen BMF-Schreiben dargelegt. Eine Funktion ist nach § 1 Abs. 1 Satz 1 FVerlV eine Geschäftstätigkeit, die aus einer Zusammenfassung gleichartiger betrieblicher Aufgaben besteht, die von bestimmten Stellen oder Abteilungen eines Unternehmens erledigt werden. Beispielhaft können Produktion oder Vertrieb genannt werden. Eine Verlagerung der Funktion liegt vor, wenn die Funktion einschließlich der dazugehörigen Chancen und Risiken sowie der Wirtschaftsgüter oder sonstigen Vorteile übertragen oder überlassen wird und dadurch das übernehmende Unternehmen die Funktion ausüben kann (§ 1 Abs. 2 FVerlV). Bei der Funktionsverlagerung muss mangels vergleichbarer Daten am Markt regelmäßig der hypothetische Fremdvergleich zur Anwendung kommen. Für diesen Fall schreibt § 1 Abs. 3b Satz 1 AStG eine Bewertung des „Transferpakets“ vor, d. h. die Funktion muss samt Chancen und Risiken sowie Wirtschaftsgütern und Vorteilen als Ganzes bewertet werden. Nur unter den Voraussetzungen des § 1 Abs. 3b Satz 2, 3 AStG darf von einer Gesamtbewertung Abstand genommen werden.

4. Verrechnungspreisermittlung bei immateriellen Werten (§ 1 Abs. 3c AStG)

Einen weiteren Spezialfall der Verrechnungspreisermittlung hat der Gesetzgeber neuerdings in § 1 Abs. 3c AStG aufgegriffen. In § 1 Abs. 3c Satz 1 AStG stellt der Gesetzgeber klar, dass die Übertragung oder Überlassung zur Nutzung eines immateriellen Werts zu vergüten ist, wenn diese auf der Grundlage einer Geschäftsbeziehung i. S. d. Abs. 4 erfolgt und hiermit eine finanzielle Auswirkung für den Übernehmer, den Nutzenden, den Übertragenden oder den Überlassenden verbunden ist. Immaterielle Werte sind in § 1 Abs. 3c Satz 2 AStG definiert und werden dort im Wesentlichen von materiellen Wirtschaftsgütern und Beteiligungen oder Finanzanlagen abgegrenzt. Im Regelfall geht es um Rechte, wie Urheberrechte, Patente, o. Ä.

Gemäß § 1 Abs. 3c Satz 1 AStG ist die Feststellung des Eigentums eines immateriellen Werts nur der Ausgangspunkt für die Bestimmung, wem der Ertrag aus dem immateriellen Wert zusteht. Anstelle des Eigentums werden gewisse Funktionen als maßgeblich für die Ertragszuordnung definiert, die sog. DEMPE-Funktionen. So sagt § 1 Abs. 3 Satz 2 AStG, wenn eine dem Eigentümer nahestehende Person Funktionen im Zusammenhang mit der Entwicklung oder Erschaffung, der Verbesserung, dem Erhalt, dem Schutz oder jedweder Art der Verwertung ausübt, hierzu Vermögenswerte einsetzt und Risiken übernimmt, hat der Eigentümer diese Funktionen zu vergüten.

Im Ergebnis soll am bloßen Eigentum eines immateriellen Werts nur ein geringer Wertschöpfungsbeitrag festgemacht werden. Der Großteil des Gewinns entfällt auf die vorgenannten Funktionen.



► **Beispiel:**

Die deutsche X-AG ist Muttergesellschaft eines internationalen Konzerns. Der Konzern plant den Erwerb eines Patents. Der Erwerb erfolgt durch eine dafür im Ausland gegründete Tochtergesellschaft, die das Patent sodann im Konzern zur Nutzung überlässt. Sämtliche Funktionen im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Erhalt, Schutz und der Verwertung werden jedoch tatsächlich durch die Konzernmuttergesellschaft ausgeübt.

► **Lösung:**

Als Eigentümerin des Patents steht zwar im Ausgangspunkt der Ertrag aus dem Patent der ausländischen Gesellschaft zu. Da jedoch die für die Ertragszuordnung wesentlichen Funktionen von einer nahestehenden Person im Inland ausgeübt werden, wird nach § 1 Abs. 3c AStG mittels der Verrechnungspreisbestimmung ein Großteil des Ertrags aus dem Patent als Vergütung der X-AG zugeordnet.

5. Verrechnungspreise bei Finanzierungsbeziehungen

Mit Wirkung von 2024 wurde § 1 AStG um die Absätze 3d und 3e ergänzt. Es handelt sich hierbei um eine Konkretisierung des Fremdvergleichs bei Finanzierungsbeziehungen im Konzern. Während § 1 Abs. 3e AStG im Jahr 2024 uneingeschränkt angewendet wird, wurde durch das JStG 2024 in § 21 Abs. 1a Satz 2 und 3 AStG ein Bestandsschutz für Finanzierungsbeziehungen, die vor dem 1.1.2024 zivilrechtlich vereinbart wurden, eingeführt.

§ 1 Abs. 3d AStG betrifft die Korrektur von Aufwand aus Finanzierungsbeziehungen zwischen nahestehenden Personen. Sie betrifft folglich Inbound-Finanzierungen, d. h. die Darlehensvergabe ins Inland. Der Abzug des Zinsaufwands wird dem Grunde und der Höhe nach begrenzt. Zunächst muss der Steuerpflichtige glaubhaft machen, dass er den Kapitaleinsatz (Tilgung und Schulden) für die gesamte Laufzeit der Finanzierungsbeziehung von Anfang an hätte erbringen können **und** die Finanzierung im Rahmen der Verwendung für den Unternehmenszweck wirtschaftlich benötigt. Wird nicht beides glaubhaft gemacht, sind die Zinsen insgesamt nicht im Inland abziehbar, d. h. der Aufwand ist zu korrigieren. Gelingt die Glaubhaftmachung, ist der Aufwand insoweit nicht abziehbar, als der vereinbarte Zinssatz den Zinssatz übersteigt, zu dem sich das Unternehmen unter Zugrundelegung der Bonität (Rating) der Unternehmensgruppe refinanzieren könnte. Damit will der Gesetzgeber hohe Zinssätze aufgrund einer schlechten Stand-Alone-Bonität einzelner Gesellschaften vermeiden. Dem Steuerpflichtigen steht im Einzelfall die Möglichkeit offen, ein aus dem Unternehmensgruppenrating abgeleitetes Rating als fremdüblich nachzuweisen, § 1 Abs. 3d Satz 1 Nr. 2 Satz 2 AStG.

§ 1 Abs. 3e AStG betrifft vorrangig den Fall, in dem eine ausländische Finanzierungsgesellschaft Darlehen vergibt. Gemäß § 1 Abs. 3e Satz 1 AStG handelt es sich bei der Vermittlung oder Weiterleitung von Finanzierungsbeziehungen (einschließlich der Steuerung von Finanzmitteln, dem Liquiditätsmanagement, etc.) regelmäßig um eine funktions- und risikoarme Dienstleistung. Dies dient dem Zweck, den Gewinn der jeweiligen Gesellschaft auf Basis der Kostenaufschlagsmethode zu ermitteln und somit der Finanzierungsgesellschaft nur einen Routine-Gewinn zuzuordnen. § 1 Abs. 3e Satz 3 AStG sieht auch insoweit einen Gegenbeweis vor, wonach die Norm nicht greift, wenn der Steuerpflichtige nachweist, dass im jeweiligen Einzelfall keine funktions- und risikoarme Finanzierungstätigkeit vorliegt.

6. Rechtsfolge: Einkünftekorrektur

Die Rechtsfolge des § 1 Abs. 1 AStG tritt ein, wenn die vier vorgenannten Voraussetzungen erfüllt sind. Es kommt dann zu einer außerbilanziellen Korrektur (Hinzurechnung) des Teilbetrags, der aufgrund eines Abweichens vom Fremdvergleich die Einkünfte gemindert hat. Die Ermittlung des Fremdvergleichspreises ist also nicht nur für die Feststellung, ob die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 AStG vorliegen, maßgeblich, sondern auch für die Quantifizierung der Rechtsfolgen.

Diese Hinzurechnung wirkt sich auf Einkommen- und Körperschaftsteuer sowie auf die Gewerbesteuer und mittelbar auch auf Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag aus.

Wie wir haben bereits angesprochen haben können oftmals mehrere potenzielle Fremdvergleichspreise existieren, die eine (eingengegte) Bandbreite bilden. Jeder vom Steuerpflichtigen gewählte Preis innerhalb einer maßgeblichen Bandbreite ist fremdüblich und damit anzuerkennen. Liegt der gewählte Preis jedoch außerhalb der Bandbreite, so erfolgt die Korrektur nicht auf den ersten, also untersten oder obersten Wert der Bandbreite, sondern zwingend auf den Median (§ 1 Abs. 3a Satz 4 AStG).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einkünftekorrektur nach § 1 AStG – Rechtsfolgen – v12376

7. Einkünfteabgrenzung bei Betriebsstätten

Mit § 1 Abs. 5 AStG ist eine Vorschrift ins AStG aufgenommen worden, die einen Rechtsrahmen für die Einkünfteabgrenzung bei Betriebsstätten setzt. Gemäß § 1 Abs. 5 Satz 1 AStG sind dafür die Absätze 1, 3 und 4 des § 1 AStG auf Betriebsstättensachverhalte entsprechend anzuwenden. Wann eine Betriebsstätte vorliegt, richtet sich nach § 12 AO.



HINWEIS

Wir haben bisher gelernt, dass in grenzüberschreitenden Sachverhalten Personengesellschaft aufgrund ihrer steuerlichen Transparenz wie Betriebsstätten des Gesellschafters zu behandeln sind. Für § 1 Abs. 5 AStG gilt dies nicht! Dies ergibt sich einerseits aus § 1 Abs. 1 Satz 2 AStG, dem zufolge auch Personengesellschaften Steuerpflichtige i. S. d. § 1 AStG sind, andererseits wird dies durch § 1 Abs. 5 Satz 7 AStG explizit bestätigt.

Das eigentliche Problem bei der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes auf Betriebsstätten liegt darin, dass Betriebsstätten unselbständiger Teil eines Unternehmens sind und daher von Natur aus schuldrechtliche Beziehungen zwischen dem Unternehmen und der dazugehörigen Betriebsstätte unmöglich sind. Aus diesem Grund stellen gemäß § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 AStG Geschäftsvorfälle zwischen einem Unternehmen und seiner Betriebsstätte „anzunehmende schuldrechtliche Beziehungen“ und somit eine „Geschäftsbeziehung“ dar. Um die Geschäftsvorfälle mit einer Betriebsstätte dem Fremdvergleich zu unterwerfen, sind nach § 1 Abs. 5 Satz 3 AStG vier Schritte vorzunehmen:

1. Der Betriebsstätte sind die Funktionen des Unternehmens zuzuordnen, die durch ihr Personal ausgeübt werden (Personalfunktionen),
2. Der Betriebsstätte sind die Vermögenswerte zuzuordnen, die sie zur Ausübung dieser Funktionen benötigt,
3. Der Betriebsstätte sind die Chancen und Risiken zuzuordnen, die sie auf Grund der ausgeübten Funktionen und zugeordneten Vermögenswerte übernimmt,
4. Der Betriebsstätte ist ein angemessenes Eigenkapital (Dotationskapital) zuzuordnen.

Diese Zuordnungsschritte werden durch die Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung (BsGaV) konkretisiert und sind detailliert in den Verwaltungsgrundsätzen Betriebsstättengewinnaufteilung (BMF v. 22.12.2016, BStBl 2017 I S. 182; Beck'sche-Steuererlasse 725 § 1/11 zu Nr. 725) dargelegt. Aus diesen Zuordnungsschritten ergibt sich im Ergebnis nicht anderes als eine Darstellung der Aktiva und Passiva, die der Betriebsstätte zuzuordnen sind.



Ausgehend davon ist zu prüfen, welche Geschäftsvorfälle der Betriebsstätte zuzuordnen sind: Hierbei kommen sowohl Geschäftsvorfälle mit anderen Unternehmen als auch Geschäftsvorfälle innerhalb des Unternehmens in Frage.

► **Beispiel:**

Die deutsche X-AG hat eine Betriebsstätte in den USA, deren Mitarbeiter von dort aus eigenverantwortlich hochinnovative IT-Dienstleistungen an fremde Dritte erbringen. Die Mitarbeiter in den USA handeln dafür eigenverantwortlich die Geschäftsbedingungen mit den Kunden aus. Für die Erbringung der Dienstleistung greift die US-Betriebsstätte auf eine Spezialsoftware zurück, die von Mitarbeitern des deutschen Stammhauses der AG entwickelt wurde und verwaltet wird.

► **Lösung:**

Die Erbringung von Dienstleistungen stellt „Personalfunktionen“ dar, die einer Betriebsstätte zugeordnet werden müssen. Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 BsGaV erfolgt die Zuordnung jeweils in der Betriebsstätte der Ausübung. Der Geschäftsvorfall der Dienstleistungserbringung an fremde Dritte ist auf Basis der Personalfunktion zuzuordnen, auf der das Zustandekommen des Geschäftsvorfalles beruht (§ 9 Abs. 1 Satz 1 BsGaV). Mithin ist der Geschäftsvorfall (samt den dazugehörigen Vergütungen) der US-Betriebsstätte zuzuordnen. Auch die Spezialsoftware muss als immaterieller Vermögenswert zugeordnet werden. Dies erfolgt bei der deutschen Betriebsstätte, weil die Schaffung der Software die maßgebliche Personalfunktion ist (§ 6 Abs. 1 Satz 1 BsGaV). Da die Nutzung dieser Software zwischen unabhängigen Unternehmen nicht einfach möglich, sondern durch schuldrechtliche Vereinbarungen geregelt wäre, liegt nun aber zwischen der US-Betriebsstätte (Nutzender) und der deutschen Betriebsstätte (Inhaber) ebenfalls eine anzunehmende schuldrechtliche Beziehung vor (§ 16 Abs. 1 Nr. 2 BsGaV). Auch diese anzunehmende schuldrechtliche Beziehung ist gemäß § 1 Abs. 5 Satz 4 AStG nach dem Fremdvergleich abzurechnen, sodass die deutsche Betriebsstätte Einkünfte erzielt, die bei der US-Betriebsstätte steuerlich abziehbar sind.

Sie müssen sich vor Augen halten, dass § 1 Abs. 5 AStG Teil eine „Einkünftekorrekturvorschrift“ ist, d. h. erst nachgelagert zur Einkünfteermittlung nach EStG/KStG greift. Dies würde bedeuten, dass im EStG die Betriebsstättengewinnabgrenzung völlig losgelöst von den Vorschriften des AStG und der BsGaV erfolgt. Da diese Vorschriften jedoch erstmals konkrete gesetzliche Zuordnungsregelungen schaffen, ist davon auszugehen, dass diese auch im Rahmen z. B. der beschränkten Steuerpflicht nicht unberücksichtigt bleiben. Dafür spricht allemal die Gefahr einer Einkünftekorrektur, wenn die Regelungen des AStG und der BsGaV nicht beachtet wurden.

8. Exkurs: Grenzüberschreitende Einkünftekorrektur und Einkünfteabgrenzung – Verhältnis von § 1 AStG zu anderen Vorschriften

Möglicherweise ist Ihnen beim Lesen der vorherigen Abschnitte bereits aufgefallen, dass die Einkünftekorrektur nach § 1 AStG gewisse Parallelen zur verdeckten Gewinnausschüttung (vGA) und zur verdeckten Einlage (vE) hat, bei denen es sich ebenfalls um Einkünftekorrekturvorschriften handelt. Sowohl die vGA als auch die vE betreffen den Inlandsfall ebenso wie den grenzüberschreitenden Sachverhalt.

► **Beispiel 1:**

Die deutsche X-AG bezieht Waren von ihrer polnischen Muttergesellschaft (100 %-Beteiligung), die sie unmittelbar weiterveräußert. Sie bezahlt ein fremdunüblich hohes Entgelt von 100 Euro/Stück, wobei sowohl der Fremdvergleichspreis nach § 1 Abs. 3 AStG als auch der gemeine Wert 90 Euro/Stück betragen.

► **Lösung:**

Die Voraussetzungen des § 1 AStG liegen vor: Es handelt sich um eine Geschäftsbeziehung i. S. v. § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 AStG zum Ausland zwischen zwei nahestehenden Personen i. S. v. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AStG, wobei durch den vom Fremdvergleichspreis abweichenden Preis, den die X-AG zahlt, Einkünfte im Inland gemindert werden. § 1 Abs. 1 AStG ordnet eine außerbilanzielle Hinzurechnung i. H. v. 10 Euro/Stück an. Gleichzeitig liegen die Voraussetzungen der vGA vor, die nach § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG das Einkommen nicht mindern darf und daher ebenfalls außerbilanziell i. H. v. 10 Euro/Stück hinzuzurechnen ist. Es handelt sich nämlich um eine Vermögensminderung, die durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist, sich auf den Unterschiedsbetrag nach § 4 Abs. 1 EStG auswirkt und nicht in Zusammenhang mit einer offenen Gewinnausschüttung steht.

Das (einmalige) Abweichen vom angemessenen Preis kann folglich nach zwei Vorschriften außerbilanzielle Korrekturen nach sich ziehen. Es darf natürlich nicht zu einer doppelten Korrektur kommen, weil die Einkünftekorrektur keine Strafbesteuerung darstellen soll, sondern nur eine Korrektur auf den Normalfall. § 1 Abs. 1 Satz 4 AStG regelt daher, dass (nur) für den Fall, in dem die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes zu weitergehenden Korrekturen führt, § 1 Abs. 1 AStG insoweit neben den anderen Vorschriften zur Anwendung kommt. Grundsätzlich gehen daher die anderen Korrekturvorschriften gegenüber § 1 AStG vor (vgl. zu Konkurrenzfragen auch VWG VP Rn. 1.3 ff.). Das heißt, für unseren Beispielsfall kommt § 1 AStG nicht zur Anwendung, sondern nur die vGA. In der Praxis wird der Großteil aller grenzüberschreitenden Einkünftekorrekturen tatsächlich über die vGA abgedeckt.

► **Beispiel 2:**

Die deutsche X-AG verlagert eine Funktion i. S. v. § 1 Abs. 1 FVerlV nach Polen auf die dortige Muttergesellschaft. Ein Entgelt verlangt sie dafür nicht. Der gemeine Wert aller übertragenen Wirtschaftsgüter beträgt 2 Mio. Euro, der auf Basis des hypothetischen Fremdvergleichs ermittelte Transferpaketwert soll dagegen 2,5 Mio. Euro betragen.

► **Lösung:**

Auch hier würden bei unentgeltlicher Übertragung die Voraussetzungen sowohl von § 1 Abs. 1 AStG als auch von der vGA vorliegen. Nun entsprächen sich allerdings die Rechtsfolgen nicht. Somit greift zunächst die Korrektur der vGA i. H. v. 2 Mio. Euro.

Soweit die Anwendung des Fremdvergleichs zu weitergehenden Korrekturen führt, also i. H. v. 0,5 Mio. Euro, greift § 1 Abs. 1 AStG i. V. m. § 1 Abs. 3b Satz 1 AStG (Funktionsverlagerungsbesteuerung).

Ein Konkurrenzverhältnis kann sich bei Körperschaften natürlich auch zur vE (§ 8 Abs. 3 KStG) ergeben. Hierbei gilt im Wesentlichen, dass bei Vorliegen einer verdeckten Einlage regelmäßig keine Einkünftekorrektur nach § 1 Abs. 1 AStG erfolgt.

► **Beispiel 3:**

Die deutsche X-AG überträgt Wirtschaftsgüter zu einem unüblich niedrigen Preis auf ihre polnische Tochtergesellschaft.

► **Lösung:**

Die Voraussetzungen der vE liegen vor, weil ein einlagefähiger Vermögensvorteil zugewendet wird, diese Zuwendung durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist und außerhalb der gesellschaftsrechtlichen Einlagen erfolgt (R 8.9 Abs. 1 KStR). In Höhe des Teilwerts erfolgt eine Korrektur bei der X-AG, indem eine Erhöhung des Beteiligungswertes erfolgt (§ 6 Abs. 6 Satz 2 EStG). Sofern sich Teilwert und Fremdvergleichspreis nach § 1 AStG entsprechen, greift § 1 AStG daher nicht. Nur soweit der Fremdvergleichspreis den Teilwert übersteigt, käme es zu einer Korrektur nach § 1 Abs. 1 AStG.

Eine äußerst praxisrelevante Funktion erfüllt § 1 AStG allerdings dort, wo mangels einlagefähigen Vermögensvorteils eine vE gar nicht vorliegt.



► **Beispiel 4:**

Die deutsche X-AG gibt ihrer polnischen Tochtergesellschaft ein Darlehen, ohne hierfür Zinsen zu verlangen.

► **Lösung:**

Es liegt keine vE vor, weil bloße Nutzungsvorteile nicht einlagefähig sind (H 8.9 KStH „Nutzungsvorteile“). Eine Korrektur kann auf Ebene der X-AG somit nicht nach § 6 Abs. 6 Satz 2 EStG erfolgen. Da jedoch der Verzicht auf Zinsen nicht fremdüblich ist, liegen die Voraussetzungen des § 1 AStG vor. Es kommt zu einer außerbilanziellen Hinzurechnung des fremdüblichen Zinsbetrags nach § 1 Abs. 1 Satz 1 AStG.

Wir haben gelernt, dass auch bei Betriebsstättenfällen eine Einkünftekorrektur nach § 1 Abs. 5 AStG greifen kann. In diesen Fällen kann sich ein Überschneidungsbereich mit den Vorschriften über die Entnahme nach § 4 Abs. 1 Satz 3 ff. EStG ergeben. Nach § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG steht der Ausschluss oder die Beschränkung hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung oder Nutzung eines Wirtschaftsguts einer Entnahme gleich. Eine vergleichbare Regelung enthält § 12 Abs. 1 Satz 1 KStG für Körperschaften.

► **Beispiel 5:**

Die deutsche X-GmbH überführt ein (materielles) Wirtschaftsgut aus dem Inland dauerhaft in die polnische Betriebsstätte, deren Gewinn nach dem DBA freigestellt werden.

► **Lösung:**

Es liegt nach § 12 Abs. 1 Satz 1 KStG eine fiktive Veräußerung des Wirtschaftsguts zum gemeinen Wert vor. Dadurch kommt es zur Realisierung der stillen Reserven. Für den daraus resultierenden Gewinn kann die GmbH in entsprechender Anwendung des § 4g EStG einen Ausgleichsposten bilden (§ 12 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz KStG). Gemäß § 5 Abs. 1 BsGaV ist das materielle Wirtschaftsgut fortan der polnischen Betriebsstätte zuzuordnen, weshalb nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BsGaV eine anzunehmende schuldrechtliche Beziehung vorliegt, die gemäß § 1 Abs. 5 Satz 4 AStG mit dem Fremdvergleichspreis bewertet werden muss. Unterstellen wir, dass der gemeine Wert und der Fremdvergleichspreis sich entsprechen, bleibt eine Korrektur nach § 1 Abs. 5 AStG aus, weil keine weitergehenden Rechtsfolgen resultieren.

Nur wenn der Fremdvergleichspreis den gemeinen Wert überstiege, käme zusätzlich § 1 Abs. 5 AStG zur Anwendung. § 1 AStG schränkt die Möglichkeit, einen Ausgleichsposten zu bilden, nicht ein (§ 1 Abs. 5 Satz 6 AStG).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Verhältnis der verschiedenen Einkünftekorrekturvorschriften – v12973

9. DBA-Sperrwirkung nach Art. 9 Abs. 1 DE-VHG

Aus Modul IStR 02 ist uns bereits der Fremdvergleichsgrundsatz aus dem Abkommensrecht bekannt: Nach Art. 9 Abs. 1 DE-VHG darf ein Staat eine Einkünftekorrektur (Erhöhung) vornehmen, wenn die Gewinne eines dort ansässigen Unternehmens aufgrund fremdunüblicher Bedingungen gemindert wurden. Im Ausgangspunkt ist die Einkünftekorrektur somit durch die deutschen DBA gedeckt und dort erlaubt!

Es gibt allerdings Fälle, in denen sich aus der abkommensrechtlichen Schrankenwirkung eine sog. „Sperrwirkung“ des Art. 9 Abs. 1 DE-VHG ergibt. Nach Rechtsprechung des BFH deckt der Fremdvergleichsgrundsatz nach Art. 9 Abs. 1 DE-VHG nämlich nicht jede innerstaatliche Einkünftekorrektur ab.

So hat der BFH entschieden, die Sonderbedingungen für beherrschende Gesellschafter bei vGA, denen zufolge von einer vGA auszugehen ist, wenn eine im Voraus getroffene klare und eindeutige Vereinbarung fehlt, würden durch Art. 9 Abs. 1 DE-VHG gesperrt und können im DBA-Fall nicht zur Anwendung kommen. Nach Ansicht des BFH werde dieser „formale“ Fremdvergleich nicht durch Art. 9 Abs. 1 DE-VHG gedeckt (BFH, Urteil v. 11.10.2011, BStBl. 2013 II, S. 1046). Die Finanzverwaltung hat sich dieser Sichtweise angeschlossen (H 8.5 KStH, 3. Abschnitt „Beherrschender Gesellschafter“, 8. Spiegelstrich). Dies bedeutet, beherrschende Gesellschafter können – soweit die Zahlungen der Höhe nach fremdüblich sind – rückwirkend wirksame Vereinbarungen treffen, sofern ein DBA anwendbar ist. Der Gesellschafter kann folglich zum Jahresende entscheiden, ob er ein Gehalt beziehen will oder nicht.



HINWEIS

Im Bereich der Einkünftekorrektur bei Betriebsstätten besteht eine Besonderheit: Nach § 1 Abs. 5 Satz 8 AStG geht das DBA nur vor, sofern der Steuerpflichtige nachweist, dass anderenfalls Doppelbesteuerungen resultieren. Mit anderen Worten, überschreibt § 1 Abs. 5 AStG das DBA immer, wenn der Steuerpflichtige einen solchen Nachweis nicht erbringt.

III. ERWEITERTE BESCHRÄNKTE STEUERPFlicht (§ 2 AStG)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Erweiterte beschränkte Steuerpflicht – § 2 AStG – v12974

1. Ausgangsproblem

Bei Einführung des AStG wurde es als Problem ausgemacht, dass Steuerpflichtige durch Wegzug ins Ausland ihre laufende Steuerbelastung im Inland erheblich mindern können (sog. Steuerflucht). An dieses Problem knüpft u. a. § 2 AStG an. Die Vorschrift erfasst nur natürliche Personen, die einerseits ins niedrig besteuerte Ausland verziehen und andererseits weiterhin wesentliche wirtschaftliche Interessen im Inland unterhalten. Rechtsfolgenseitig erweitert § 2 AStG die bestehende beschränkte Steuerpflicht einerseits um weitere Einkünfte, andererseits z. B. durch Anwendung des Progressionsvorbehalts.

Die Voraussetzungen der erweiterten beschränkten Steuerpflicht sind:

- natürliche Person mit deutscher Staatsangehörigkeit,
- fünf Jahre innerhalb der letzten zehn Jahre als Deutscher unbeschränkt steuerpflichtig,
- Ansässigkeit in Niedrigsteuerland oder gar keine Ansässigkeit,
- wesentliche wirtschaftliche Interessen im Inland.

2. Voraussetzungen der erweiterten beschränkten Steuerpflicht im Einzelnen

2.1 Natürliche Person mit deutscher Staatsangehörigkeit

In Modul IStR 01 haben wir gelernt, dass die Staatsangehörigkeit in den meisten Sachverhalten mit internationalem Bezug keine Bedeutung hat. § 2 AStG ist eine Ausnahme davon. Die Vorschrift erfasst nur solche Steuerpflichtige, die deutsche Staatsangehörige sind oder jedenfalls waren und während dieser Zeit (ihrer Staatsangehörigkeit) auch die Voraussetzung der unbeschränkten Steuerpflicht erfüllen (siehe dazu nächster Abschnitt). Die Staatsangehörigkeit bestimmt sich nach § 1 Staatsangehörigkeitsgesetz und wird in einer Prüfungsaufgabe vorgegeben



sein. Die Vorschrift erfordert nicht, dass ausschließlich die deutsche Staatsangehörigkeit besteht. Ferner ist es – vorbehaltlich der weiteren Tatbestandsvoraussetzungen – unschädlich, wenn die Staatsangehörigkeit bestand, zum Zeitpunkt des Wegzugs aber bereits aufgegeben war. Mithin kann durch Aufgabe der deutschen oder Annahme einer anderen Staatsangehörigkeit die Rechtsfolge des § 2 AStG grundsätzlich nicht umgangen werden.



HINWEIS

Wenngleich die erweiterte beschränkte Steuerpflicht nur natürliche Personen erfasst, ergänzt § 5 AStG diese Regelung um solche Einkünfte, die von einer Person i. S. d. § 2 AStG mittelbar über eine ausländische Kapitalgesellschaft i. S. v. § 7 AStG erzielt werden. Gemäß § 5 AStG erfolgt eine Hinzurechnung von passiven und niedrig besteuerten Einkünften (zu Einzelheiten zu diesen Begriffen kommen wir später) bei der Person i. S. d. § 2 AStG, soweit es sich hierbei nicht um ausländische Einkünfte handelt. Es wird damit im Ergebnis verhindert, dass die Einschaltung einer ausländischen Gesellschaft genutzt wird, um sich aus dem Anwendungsbereich des § 2 AStG hinauszugestalten.

2.2 Mindestens fünf Jahre innerhalb der letzten zehn Jahre unbeschränkt steuerpflichtig

Als weitere Voraussetzung muss die natürliche Person in den letzten zehn Jahren vor dem Ende der unbeschränkten Steuerpflicht mindestens fünf Jahre als Deutscher unbeschränkt steuerpflichtig gewesen sein. Es ist also eine Betrachtung anzustellen, in welchem Zeitraum der Steuerpflichtige sowohl die deutsche Staatsangehörigkeit innehatte als auch unbeschränkt steuerpflichtig war. Sofern beide Voraussetzungen vorlagen, rechnet der Zeitraum zum maßgeblichen Fünfjahreszeitraum. Als unbeschränkte Steuerpflicht i. S. d. § 2 AStG zählt nur die unbeschränkte Steuerpflicht nach § 1 Abs. 1 EStG, nicht dagegen die erweiterte unbeschränkte Steuerpflicht nach § 1 Abs. 2 EStG oder die fiktive unbeschränkte Steuerpflicht nach § 1 Abs. 3 EStG (AEStG Rn. 14). Die Berechnung sowohl des Zehnjahreszeitraum als maßgeblicher Betrachtungszeitraum als auch des Fünfjahreszeitraum als Tatbestandsvoraussetzung richtet sich nach § 108 Abs. 1 AO i. V. m. § 187 BGB. Ferner kann sich der maßgebliche Fünfjahreszeitraum auch durch mehrere Zeiträume zusammensetzen. Mithin sind sämtliche innerhalb des Zehnjahreszeitraums bestehenden Zeiten der unbeschränkten Steuerpflicht zusammenzurechnen. Wechselt ein Steuerpflichtiger mehrfach zwischen unbeschränkter und beschränkter Steuerpflicht, so beginnt mit jeder Aufgabe der unbeschränkten Steuerpflicht der Zehnjahreszeitraum i. S. d. § 2 Abs. 1 Satz 1 AStG.

Tatbestandsvoraussetzung des § 2 AStG ist die Beendigung dieser unbeschränkten Steuerpflicht und die Erfüllung der nachfolgend besprochenen weiteren Voraussetzungen. Liegen bei Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht die weiteren Voraussetzungen des § 2 AStG teilweise (noch) nicht vor, kann es in einem späteren Zeitpunkt gleichwohl zur Anwendung des § 2 AStG kommen, wenn die ausstehende Voraussetzung nachträglich erfüllt wird. § 2 Abs. 1 AStG ist nämlich jährlich innerhalb des Veranlagungszeitraums des Wegzugs und der zehn Veranlagungszeiträume nach Wegzug zu prüfen. Der Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht kommt aber insoweit besondere Bedeutung zu, als die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht maßgeblich für die Berechnung des Zehnjahreszeitraum ist.

2.3 Ansässigkeit in einem Niedrigsteuerland oder gar keine Ansässigkeit

Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AStG ist weitere Voraussetzung, dass der Steuerpflichtige in einem ausländischen Gebiet ansässig ist, in dem er einer niedrigen Besteuerung unterliegt, oder in gar keinem ausländischen Gebiet ansässig ist. Wie Sie aus Modul IStR 02 wissen, ist der Begriff „Ansässigkeit“ ein abkommensrechtlicher Begriff.

Im Rahmen des § 2 AStG ist der Begriff gleichwohl nicht als Ansässigkeit i. S. d. Art. 4 Abs. 1 DE-VHG zu verstehen: Ansässig i. S. d. § 2 AStG ist ein Steuerpflichtiger dort, wo er aufgrund seines Wohnsitzes, seines gewöhnlichen Aufenthalts oder eines ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist (AEASTG Rn. 17). Diese Vorgaben stimmen zwar inhaltlich mit Art. 4 Abs. 1 DE-VHG überein, Ihnen muss jedoch klar sein, dass ein Steuerpflichtiger, der in einen Nicht-DBA-Staat verzieht, dort ebenfalls „ansässig“ wird, wenn er die nämlichen Voraussetzungen erfüllt.

Wann eine niedrige Besteuerung vorliegt, wird in § 2 Abs. 2 AStG geregelt und dort anhand eines abstrakten Belastungsvergleichs (Nr. 1) oder einer existierenden Vorzugsbesteuerung im Ausland (Nr. 2) bestimmt. Der abstrakte Belastungsvergleich unterstellt ein Einkommen des Steuerpflichtigen von 77.000 Euro und prüft für dieses Einkommen abstrakt, ob in dem ausländischen Gebiet eine natürliche Person, die nicht verheiratet ist, die Steuerbelastung um mehr als ein Drittel geringer ist als die Steuerbelastung im Inland unter sonst gleichen Bedingungen. Während tarifliche Freibeträge bei dieser abstrakten Belastungsrechnung berücksichtigt werden, bleibt z. B. das Teileinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG) unberücksichtigt. Im Ausland werden Steuern, die von verschiedenen Körperschaften erhoben werden, zusammengerechnet. Im Inland bleibt der Solidaritätszuschlag unberücksichtigt (AEASTG Rn. 23).

► **Beispiel:**

Der Steuerpflichtige Werner Wegzug möchte auswandern, fürchtet jedoch die Konsequenzen des deutschen Steuerrechts. Er fragt sich, welche Steuerbelastung im Ausland vorliegen muss, damit er keiner niedrigen Besteuerung i. S. v. § 2 Abs. 2 Nr. 1 AStG unterliegt.

► **Lösung:**

Für 2025 beträgt die Steuerbelastung einer unverheirateten natürlichen Person bei einem Einkommen von 77.000 Euro 21.428 Euro (Steuersatz: 27,83 %). Sofern sich abstrakt im Ausland eine Steuerbelastung von weniger als 14.285 Euro ($\frac{2}{3}$ der inländischen Belastung) ergibt, also Werner Wegzug einer Steuerbelastung von weniger als ca. 18,55 % unterliegt, wird er abstrakt niedrig besteuert.

Eine Niedrigbesteuerung liegt allerdings gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 AStG auch vor, wenn die ausländische Einkommensteuerbelastung der Person aufgrund einer im Ausland bestehenden Vorzugsbesteuerung gegenüber der allgemeinen Besteuerung gemindert sein kann. Eine solche Vorzugsbesteuerung liegt z. B. vor, wenn im Ausland zuziehende Personen einkommensteuerfrei sind, Steuervergünstigungen erlangt werden können (z. B. Erlass von Steuern, Besteuerung ohne Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit) oder die Einkünfte aus den im Inland (also in Deutschland) verbliebenen Wirtschaftsinteressen gegenüber anderen Einkünften bevorzugt besteuert werden. Nach Ansicht der Finanzverwaltung kommt es ferner lediglich auf die abstrakte Möglichkeit einer Vorzugsbesteuerung an, nicht jedoch auf die konkrete Inanspruchnahme. Schließlich genügt es, wenn die Vorzugsbesteuerung für wesentliche Teile des Einkommens gewährt wird (AEASTG Rn. 23).

Sowohl der abstrakte Belastungsvergleich (Nr. 1) als auch die Feststellung einer Vorzugsbesteuerung (Nr. 2) dient jedoch nur als Ausgangspunkt. Es handelt sich dabei um eine Art Vermutung, die der Steuerpflichtige durch einen konkreten Belastungsvergleich widerlegen kann. So heißt es sowohl in § 2 Abs. 2 Nr. 1 als auch in Nr. 2 (jeweils letzter Halbsatz), „es sei denn, die Person weist nach, dass die von ihrem Einkommen insgesamt zu entrichtenden Steuern mindestens zwei Drittel der Einkommensteuer betragen, die sie bei unbeschränkter Steuerpflicht nach § 1 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes zu entrichten hätte“. Dieser konkrete Belastungsvergleich verhilft dem Steuerpflichtigen, der Anwendung des § 2 AStG zu entgehen, wenn die bei beschränkter Steuerpflicht insgesamt vom Einkommen zu entrichtenden Steuern mindestens $\frac{2}{3}$ der Einkommensteuer betragen, die bei unbeschränkter Steuerpflicht im Inland zu entrichten wäre. Dieser konkrete Belastungsvergleich erfolgt unter Berücksichtigung der individuellen Einkommensverhältnisse des Steuerpflichtigen. Es wird also eine sog. Schattenveranlagung nach inländischem Recht vorgenommen.



Das zweite in § 2 Abs. 1 Nr. 2 AStG genannte Kriterium, wonach der Steuerpflichtige in keinem ausländischen Gebiet ansässig wird, dient dazu, solche Steuerpflichtige zu erfassen, die aufgrund eines ständigen Wechsels ihres Aufenthalts (z. B. durch Leben auf einem Schiff) in keinem ausländischen Staat zur Besteuerung herangezogen werden. Liegt ein solcher Fall einer fehlenden Ansässigkeit in einem ausländischen Gebiet vor, so kommt es auf eine Niedrigbesteuerung nicht mehr an. Die Finanzverwaltung unterstellt grundsätzlich, dass der Steuerpflichtige in keinem ausländischen Gebiet ansässig ist, solange dieser nicht gemäß § 90 Abs. 2 AO das Gegenteil darlegt (AEAStG Rn. 17).

2.4 Wesentliche wirtschaftliche Interessen im Inland

Nicht jeder Steuerpflichtige, der in ein Niedrigsteuerland verzieht, unterliegt auch der erweiterten beschränkten Steuerpflicht. Weitere Voraussetzung ist vielmehr, dass der Steuerpflichtige wesentliche wirtschaftliche Interessen im Inland unterhält. Wesentliche wirtschaftliche Interessen werden gemäß § 2 Abs. 3 AStG unterhalten, wenn bestimmte qualitative oder quantitative Voraussetzungen erfüllt werden. Nach § 2 Abs. 3 Nr. 1 AStG ist die Beteiligung als (Mit-)Unternehmer an einem inländischen Gewerbebetrieb oder eine Beteiligung i. S. v. § 17 EStG an einer inländischen Kapitalgesellschaft stets als wesentliches wirtschaftliches Interesse anzusehen, wobei bei den Kommanditisten nur dann betrifft, wenn ihnen mehr als 25 % Gewinnanteil zusteht (qualitatives Merkmal). Maßgeblicher Zeitpunkt für diese qualitativen Merkmale ist der Beginn des Veranlagungszeitraums.

► **Beispiel 1:**

Der Steuerpflichtige Werner Wegzug ist deutscher Staatsangehöriger und seit Jahrzehnten ohne Unterbrechung unbeschränkt steuerpflichtig. Am 1.1.01 endet seine unbeschränkte Steuerpflicht, weil Werner Wegzug ins Ausland verzieht, wo er niedrig i. S. v. § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AStG besteuert wird. Wesentliche wirtschaftliche Interessen im Inland hat Werner Wegzug zunächst nicht. Am 2.1.01 erwirbt er aber eine Beteiligung i. S. v. § 17 EStG an einer inländischen Kapitalgesellschaft.

► **Lösung:**

Werner Wegzug erfüllt für den Veranlagungszeitraum nicht alle Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 AStG, weil er nicht zu „Beginn des Veranlagungszeitraums“, sondern erst einen Tag später ein wesentliches wirtschaftliches Interesse im Inland hat. Vorausgesetzt er hält die Beteiligung am 1.1.02 noch, so könnte ab dem Veranlagungszeitraum 02 die erweiterte beschränkte Steuerpflicht zur Anwendung kommen.

§ 2 Abs. 3 Nr. 2 und Nr. 3 AStG enthalten quantitative Kriterien hinsichtlich des Vorliegens eines wesentlichen wirtschaftlichen Interesses im Inland. So liegt ein wesentliches wirtschaftliches Interesse vor, wenn die Einkünfte des Steuerpflichtigen, die bei unbeschränkter Steuerpflicht nicht ausländische Einkünfte i. S. v. § 34d EStG sind, im Veranlagungszeitraum mehr als 30 % seiner Einkünfte ausmachen oder den Betrag von 62.000 Euro übersteigen (Nr. 2).

► **Beispiel 2:**

Werner Wegzug erzielt insgesamt Einkünfte i. H. v. 250.000 Euro im Veranlagungszeitraum 01. 75.000 Euro davon sind Zinsen aus einem Tagesgeldkonto bei einer deutschen Bank, 175.000 Euro entfallen auf Werners Gewinnanteil als Mitunternehmer einer ausländischen Personengesellschaft (einzige Betriebsstätte im Ausland). Liegt ein wesentliches wirtschaftliches Interesse vor?

► **Lösung:**

Werner Wegzug erzielt mit seinem Gewinnanteil ausländische Einkünfte i. S. v. § 34d Nr. 2 Buchst. a EStG, mit den Zinsen jedoch nicht, da weder der Schuldner Sitz oder Geschäftsleitung im Ausland hat noch eine Besicherung des Kapitalvermögens durch ausländischen Grundbesitz vorliegt. Die nicht ausländischen Einkünfte (Zinsen) betragen genau 30 % seiner

Einkünfte, weshalb die relative Grenze des § 2 Abs. 3 Nr. 2 AStG nicht erfüllt ist. Gleichwohl überschreiten die Zinsen die absolute Grenze von 62.000 Euro. Es liegt folglich ein wesentliches wirtschaftliches Interesse im Inland vor.

Gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 AStG liegt schließlich auch dann ein wesentliches wirtschaftliches Interesse im Inland vor, wenn das Vermögen des Steuerpflichtigen, welches zu Erträgen führt, die nicht ausländische Einkünfte i. S. v. § 34d EStG sind, mehr als 30 % seines Gesamtvermögens ausmacht oder aber den Wert von 154.000 Euro übersteigt. Maßgeblicher Betrachtungszeitpunkt ist auch insoweit der Beginn des Veranlagungszeitraums.



HINWEIS

Hält eine natürliche Person wesentliche wirtschaftliche Interessen nicht selbst, sondern über eine Kapitalgesellschaft, an der sie i. S. v. § 5 AStG beteiligt ist, so werden ihr diese entsprechend ihrer Beteiligung an der Gesellschaft wie ihr eigenes Vermögen zugerechnet (§ 2 Abs. 4 AStG). Eine entsprechende Beteiligung liegt vor, wenn der Steuerpflichtige allein oder mit nahestehenden Personen mehr als die Hälfte des Kapitals oder der Stimmrechte hält oder ein Anspruch auf mehr als die Hälfte des Gewinns oder des Liquidationserlöses zusteht.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Erweiterte beschränkte Steuerpflicht § 2 AStG – Tatbestand – v12377

2.5 Rechtsfolge: erweiterte beschränkte Steuerpflicht

Liegen die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 AStG vor, so ergibt sich aus der Vorschrift eine Steuerpflicht, die „über die beschränkte Steuerpflicht [...] hinaus“ alle anderen Einkünfte der natürlichen Person erstreckt, die nicht ausländische Einkünfte i. S. v. § 34d EStG sind (sog. erweiterte Inlandseinkünfte). Die Vorschrift soll folglich gerade solche Einkünfte erfassen, die unter den Vorgaben des § 34d EStG keinen hinreichenden Auslandsbezug vorweisen und deshalb keine ausländischen Einkünfte sind. Gegenstand der Norm sind folglich nur solche Einkünfte, die weder inländische Einkünfte (diese sind ja bereits durch § 49 EStG erfasst) noch ausländische Einkünfte (diese bleiben auch nach § 2 AStG unberücksichtigt) sind.

▶ Beispiel 1:

Der Deutsche Bernd Bücherwurm ist Autor und aufgrund des milden Klimas nach Monaco ausgewandert, wobei die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 AStG vorgelegen haben sollen. Aus seinem deutschen Tagesgeldkonto erzielt Bernd Bücherwurm weiterhin Zinsen. In Monaco hat er einen Roman verfasst, der weltweit Aufmerksamkeit erregt. Mit einem deutschen Verlag vereinbart er die Veröffentlichung des Werks auch in Deutschland. Hierfür überlässt Bernd Bücherwurm die erforderlichen Urheberrechte an den deutschen Verlag. Unterliegen die Einkünfte der beschränkten Steuerpflicht?

▶ Lösung:

Bernd Bücherwurm erzielt Zinsen, die nicht nach § 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. c Doppelbuchst. aa EStG inländische Einkünfte sind, weil keine Sicherung im Inland erfolgte. Da jedoch Schuldner der Zinsen eine inländische Bank ist und ebenfalls eine Sicherung im Ausland fehlt, handelt es sich ebenfalls nicht um ausländische Einkünfte i. S. v. § 34d Nr. 6 EStG. Die Zinsen stellen folglich erweiterte Inlandseinkünfte dar, die im Rahmen von § 2 AStG besteuert werden. Als Autor erzielt Bernd Bücherwurm Einkünfte aus selbständiger Arbeit, § 18 EStG. Wird sein Buch in einem deutschen Verlag im Inland veröffentlicht, so erzielt er aus dieser Veröffentlichung inländische Einkünfte i. S. v. § 49 Abs. 1 Nr. 3 EStG, weil die Verwertung seiner Arbeit



teilweise im Inland erfolgt. Er ist folglich gemäß § 1 Abs. 4 EStG, § 49 Abs. 1 Nr. 3 EStG bereits (regulär) beschränkt steuerpflichtig. Allerdings handelt es sich nach § 34d Nr. 3 EStG ebenfalls um ausländische Einkünfte, weil die Ausübung der Tätigkeit im Ausland erfolgte. Diese Tatsache ändert jedoch nichts an der beschränkten Steuerpflicht – § 2 Abs. 1 AStG erfasst nur bestimmte Einkünfte über die beschränkte Steuerpflicht „hinaus“. Die Norm kann somit den Steuerzugriff nur „erweitern“, nicht jedoch einschränken.

Zeitlich gesehen wirkt die erweiterte beschränkte Steuerpflicht „bis zum Ablauf von zehn Jahren, nach Ende des Jahres, in dem die unbeschränkte Steuerpflicht geendet hat“. Die Rechtsfolgen der Norm greifen somit sowohl in dem Jahr, in dem die unbeschränkte Steuerpflicht endete als auch in den zehn Jahren darauf – es kann folglich bis zu elf Jahre lang zu einer erweiterten beschränkten Steuerpflicht kommen. Denkbar ist es allerdings ebenfalls, dass der Steuerpflichtige zunächst in einen Staat verzieht, in dem er keiner niedrigen Besteuerung unterliegt oder zunächst keine wesentlichen wirtschaftlichen Interessen im Inland unterhält. Erfüllt er in einem solchen Fall später sämtliche Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 AStG, so kommt es erst ab diesem Zeitpunkt zur erweiterten beschränkten Steuerpflicht.

► **Beispiel 2:**

Werner Wegzug ist Deutscher und war sein gesamtes Leben unbeschränkt steuerpflichtig. Er verzieht am 2.1.01 nach Monaco, wo er einer niedrigen Besteuerung i. S. v. § 2 Abs. 2 AStG unterliegt. Er unterhält zunächst keine wesentlichen wirtschaftlichen Interessen, erwirbt aber am 30.6.05 eine Beteiligung i. S. v. § 17 EStG an einer inländischen Kapitalgesellschaft.

► **Lösung:**

Mit dem Wegzug am 2.1.01 endet die unbeschränkte Steuerpflicht von Werner Wegzug. Die Rechtsfolgen des § 2 Abs. 1 AStG treten längstens bis zum 31.12.11 ein. Allerdings kommt es erstmals im Veranlagungszeitraum 06 zur erweiterten beschränkten Steuerpflicht, weil erst in diesem Zeitraum – durch Halten der Beteiligung zu Beginn des Veranlagungszeitraums – alle Tatbestandsvoraussetzungen durch Werner Wegzug erfüllt werden.

Neben der Erweiterung der im Inland steuerpflichtigen Einkünfte kommt es im Rahmen der erweiterten beschränkten Steuerpflicht zur Anwendung des Progressionsvorbehalts (§ 2 Abs. 5 Satz 1 1. Halbsatz AStG). Der Steuersatz basiert folglich auf dem Welteinkommen des Steuerpflichtigen, nicht nur auf den beschränkt steuerpflichtigen Einkünften. Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz (§ 32d EStG) unterliegen, bleiben hiervon unberührt (§ 2 Abs. 5 Satz 1 2. Halbsatz AStG).



HINWEIS

Wir haben zwar oben gelernt, dass die erweiterte beschränkte Steuerpflicht eine Steuerpflicht der erweiterten Inlandseinkünfte nach sich zieht. Dies schließt es aber nicht aus, auch die der „normalen“ beschränkten Steuerpflicht unterliegenden Einkünfte wegen § 2 AStG dem Progressionsvorbehalt zu unterwerfen. § 2 AStG betrifft daher grundsätzlich sämtliche Einkünfte, die im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht besteuert werden! Dies ergibt sich auch daraus, dass alle beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte im Rahmen einer einheitlichen Veranlagung besteuert werden.

Gemäß § 2 Abs. 5 Satz 2 AStG sind schließlich in die Veranlagung auch solche Einkünfte einzu beziehen, die dem Steuerabzug nach § 50a EStG unterlagen. Die Veranlagung erfolgt unter Berücksichtigung des § 50 Abs. 1 EStG. Die Abgeltungswirkung nach § 50 Abs. 2 EStG entfällt. Etwas anderes gilt jedoch für Einkünfte, die dem Kapitalertragsteuerabzug (§ 2 Abs. 5 Satz 3 AStG) oder dem Lohnsteuerabzug unterlagen (AEStG Rn. 37). Bei diesen Einkünften bleibt es grundsätzlich bei der Abgeltungswirkung des Steuerabzugs, wobei aber Veranlagungswahlrechte (z. B. § 32d Abs. 4 EStG) bestehen bleiben.

§ 2 Abs. 1 Satz 3 AStG enthält eine Freigrenze von 16.500 Euro, bei deren Unterschreiten § 2 AStG nicht zur Anwendung kommt. Die Freigrenze bezieht sich auf die „insgesamt beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte“, folglich ist Bezugsgröße nicht nur der sachliche Geltungsbereich von § 2 AStG (also die weder inländischen noch ausländischen Einkünfte), sondern der sachliche Geltungsbereich sowohl von § 1 Abs. 4 EStG als auch von § 2 AStG (also sämtliche inländischen und nicht ausländischen Einkünfte).

► **Beispiel 3:**

Der Steuerpflichtige Werner Wegzug erfüllt die Tatbestandsvoraussetzungen des § 2 Abs. 1 AStG. Seine inländischen Einkünfte betragen 10.000 Euro, seine weder inländischen noch ausländischen Einkünfte betragen ebenfalls 10.000 Euro.

► **Lösung:**

Würde zur Prüfung der Freigrenze nur auf die nach § 2 AStG steuerpflichtigen Einkünfte abgestellt werden, wäre die Freigrenze unterschritten und es bliebe bei der normalen beschränkten Steuerpflicht. Es ist allerdings auf die insgesamt beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte (also 20.000 Euro) abzustellen, weshalb die Freigrenze überschritten wird und § 2 AStG zur Anwendung kommt.

Schließlich enthält § 2 Abs. 6 AStG eine Regelung, die die Rechtsfolgen des § 2 AStG begrenzen soll. Demnach steht dem erweitert beschränkt Steuerpflichtigen die Möglichkeit offen, nachzuweisen, dass die Steuer, die unter Berücksichtigung des § 2 AStG erhoben wird, die Steuerbelastung, die bei unbeschränkter Steuerpflicht bestünde, übersteigt. In diesem Fall bildet die Steuerbelastung bei unbeschränkter Steuerpflicht die Obergrenze, auf die die Höhe der Steuer nach § 2 AStG begrenzt wird. Die Untergrenze der Steuerbelastung im Anwendungsbereich des § 2 AStG bildet der Betrag, der im Rahmen der regulären beschränkten Steuerpflicht (§ 1 Abs. 4, § 49 EStG) geschuldet worden wäre (AEASTG Rn. 47). § 2 AStG kann die beschränkte Steuerpflicht – wie der Name schon sagt – lediglich „erweitern“.

2.6 Keine abkommensüberschreibende Wirkung des § 2 AStG

§ 2 AStG enthält keine Aussage zum Verhältnis der Vorschrift zu DBA. Aus § 2 Abs. 1 AO ergibt sich – wir hoffen, Sie erinnern sich an Modul IStR 02 – zusammen mit dem lex-specialis-Charakter der DBA ein Vorrang des Abkommens. Dies bedeutet, auch im Rahmen des § 2 AStG bleibt es bei der abkommensrechtlichen Schrankenwirkung.

► **Beispiel:**

Werner Wegzug unterliegt der erweiterten beschränkten Steuerpflicht (§ 2 AStG). Er erzielt u. a. Zinsen, die weder inländische (§ 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. c EStG) noch ausländische (§ 34d Nr. 6 EStG) ausländische Darstellen. Mit dem ausländischen Staat, in dem Werner Wegzug wohnt, besteht ein DBA, das der DE-VHG entspricht.

► **Lösung:**

Werner ist nach Art. 4 Abs. 1 DE-VHG nach seinem Wegzug nur noch im anderen Staat ansässig. Gemäß Art. 11 Abs. 1 DE-VHG dürfen Zinsen nur im Ansässigkeitsstaat besteuert werden. Das deutsche Besteuerungsrecht, das wegen § 2 Abs. 1 AStG beansprucht wird, wird somit durch das DBA eingeschränkt. Es kommt insoweit nicht zur erweitert beschränkten Steuerpflicht nach § 2 AStG.

Beachten Sie bitte, dass in einigen DBA (z. B. Großbritannien, Italien, Schweiz) der Abkommenschutz versagt wird, wenn der Steuerpflichtige ein Steuervorzugsregime in Anspruch nehmen kann. In einem solchen Fall tritt keine Sperrwirkung des DBA ein. Eine Besonderheit enthält auch Tz. 17 des Protokolls zum DBA-Italien. Demnach besteht Einvernehmen zwischen den Vertragsstaaten, dass das DBA einer Besteuerung der Einkünfte aus deutschen Quellen bei Personen i. S. d. § 2 AStG nicht entgegensteht.



Diese Vorschrift sollten Sie sich deshalb merken, weil Italien ein Pauschalsteuerregime hat, das als Vorzugsbesteuerung i. S. v. § 2 Abs. 2 Nr. 2 AStG anzusehen ist. Schließlich wird § 2 AStG auch nach Art. 4 Abs. 4 DBA-Schweiz teilweise legitimiert.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Erweiterte beschränkte Steuerpflicht § 2 AStG – Rechtsfolge – v12378

IV. WEGZUGSBESTEuerung (§ 6 AStG)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Wegzugsbesteuerung – § 6 AStG – v12975

1. Ausgangsproblem

Ein weiteres Problem, welches mit dem Wegzug von Steuerpflichtigen verbunden ist, wird in § 6 AStG adressiert. In Modul IStR 02 haben wir gelernt, dass das Besteuerungsrecht hinsichtlich der Veräußerung von Beteiligungen abkommensrechtlich regelmäßig dem Ansässigkeitsstaat zusteht (§ 13 Abs. 5 DE-VHG). Dies bedeutet, der Veräußerungsgewinn darf nur dort besteuert werden, wo der Steuerpflichtige im Zeitpunkt der Veräußerung aufgrund seiner unbeschränkten Steuerpflicht ansässig ist. Hieraus ergeben sich Gestaltungsspielräume.

► Beispiel:

Der im Inland unbeschränkt steuerpflichtige Werner Wegzug hält Anteile (5 %) an einer Kapitalgesellschaft, die er verkaufen möchte. Um die Steuer nach § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG zu vermeiden, überlegt er, vor dem Verkauf ins DBA-Ausland zu verziehen.

► Lösung:

Vor Einführung des § 6 AStG wäre diese Überlegung berechtigt gewesen. Durch Wegzug ins Ausland würde die unbeschränkte Steuerpflicht aufgegeben und im Ausland begründet. Damit würde auch die DBA-Ansässigkeit wechseln, an welcher wiederum das Besteuerungsrecht für Veräußerungsgewinne aus Beteiligungen hängt (Art. 13 Abs. 5 DE-VHG). Hätte sich Werner für seinen Wegzug einen Staat ausgesucht, der Veräußerungsgewinne gar nicht besteuert, hätte er eine Besteuerung vollständig umgehen können.

Um einem derartigen Vorgehen vorzubeugen, sieht § 6 AStG eine sog. Wegzugsbesteuerung vor, die den Zeitpunkt der Veräußerung per Fiktion auf den Wegzugszeitpunkt vorverlagert. Erfasst werden jedoch nur wesentliche Beteiligungen an Kapitalgesellschaften i. S. v. § 17 EStG. Durch § 6 AStG soll das deutsche Besteuerungsrecht an den während der unbeschränkten Steuerpflicht entstandenen stillen Reserven in diesen Beteiligungen gesichert werden.

Die Tatbestandsvoraussetzungen der Wegzugsbesteuerung sind:

- Natürliche Person, die innerhalb der zwölf Jahre vor dem Wegzugsereignis mindestens sieben Jahre unbeschränkt steuerpflichtig war,
- Beteiligung i. S. v. § 17 EStG,
- Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht oder Verwirklichung eines weiteren Wegzugstatbestands.

2. Tatbestandsvoraussetzungen der Wegzugsbesteuerung im Einzelnen

2.1 Siebenjährige unbeschränkte Steuerpflicht im Beobachtungszeitraum

§ 6 Abs. 1 Satz 1 AStG sieht eine sog. „Wegzugsbesteuerung“ nur vor, wenn unbeschränkt Steuerpflichtige betroffen sind. § 6 Abs. 2 Satz 1 AStG konkretisiert diese Voraussetzung dahingehend, dass nicht jeder Wegzug eines unbeschränkt Steuerpflichtigen erfasst wird. Stattdessen ist unbeschränkt steuerpflichtig i. S. d. § 6 Abs. 1 AStG eine Person, die innerhalb der zwölf Jahre vor dem Wegzugsereignis nach § 1 Abs. 1 EStG insgesamt sieben Jahre unbeschränkt steuerpflichtig war, § 6 Abs. 2 Satz 1 AStG.

► **Beispiel:**

Die im Inland unbeschränkt steuerpflichtige Wilhelmine Wegzug hat bis zu ihrem 18. Lebensjahr in Deutschland gelebt. Nach jahrzehntelanger Abwesenheit zieht sie zurück nach Deutschland, um zwei Jahre später wiederum ihren Wohnsitz aufzugeben.

► **Lösung:**

Wilhelmine Wegzug erfüllt nicht die persönlichen Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Satz 1 AStG i. V. m. § 6 Abs. 2 Satz 1 AStG, weil sie innerhalb der zwölf Jahre vor ihrem Wegzug nur zwei Jahre in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig war.

In Fällen der unentgeltlichen Übertragung der Beteiligung ist für die Berechnung der Dauer der unbeschränkten Steuerpflicht § 6 Abs. 2 Satz 2, 3 AStG zu beachten. Demnach ist auch die Dauer der unbeschränkten Steuerpflicht des oder der Rechtsvorgänger zu berücksichtigen. Anders als in § 2 AStG spielt für § 6 AStG auch die Staatsangehörigkeit keine Rolle. Wurde der Steuerpflichtige in der Vergangenheit der Wegzugssteuer unterworfen und entfiel die Steuer infolge seiner Rückkehr (§ 6 Abs. 3 AStG), so gilt er für zukünftige Wegzüge stets als unbeschränkt Steuerpflichtiger i. S. v. § 6 Abs. 1 AStG (§ 6 Abs. 2 Satz 4 AStG). Dies gilt auch für Beteiligungen, die bei dem ersten Wegzug noch nicht existierten (AEASTG Rn. 121).

2.2 Beteiligung i. S. v. § 17 EStG

Sachlich werden von § 6 AStG nur Beteiligungen i. S. v. § 17 EStG erfasst. Die Norm enthält einen sog. Rechtsgrund- sowie einen Rechtsfolgenverweis. Dies bedeutet, nur wenn die sachlichen Voraussetzungen des § 17 EStG erfüllt sind, kann es zur Wegzugsbesteuerung nach § 6 AStG kommen. Kommt es sodann zur Wegzugsbesteuerung, so erfolgt eine Besteuerung nach § 17 EStG.

Da die Norm nur auf Beteiligungen i. S. v. § 17 EStG abstellt, werden nur Beteiligungen im Privatvermögen erfasst. Wo die Kapitalgesellschaft, an der die Beteiligung gehalten wird, selbst Sitz und Geschäftsleitung hat, ist ebenso wie in § 17 EStG nicht relevant. Für Betriebsvermögen gibt es gesonderte Vorschriften zur Sicherung des Steuersubstrats, namentlich die Entstrickungsbesteuerung.

► **Beispiel:**

Die Unternehmerin Wilhelmine Wegzug (Betriebsstätten in Deutschland und Italien) hält eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft (5 %), die sie dem gewillkürten Betriebsvermögen zugeordnet hat. Sie zieht nach Italien.

► **Lösung:**

Es liegt keine Beteiligung i. S. v. § 17 EStG vor, weil es sich um Betriebsvermögen handelt. Somit kann der Wegzug nicht unter § 6 AStG fallen. Allerdings könnte eine Besteuerung über § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG erfolgen: Denn Wilhelmine Wegzug ist nach ihrem Wegzug nur noch beschränkt steuerpflichtig. Sofern die Beteiligung nicht der inländischen Betriebsstätte zugeordnet werden kann (was aufgrund der Eigenschaft als gewillkürtes Betriebsvermögen nahe liegt), gilt sie als ins Ausland überführt, weshalb nach § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 2. Halbsatz EStG der gemeine Wert anzusetzen ist.



Anders als im Bereich des Betriebsvermögens, wo sämtliche betrieblichen Wirtschaftsgüter entnahmefähig sind und daher besteuert werden, wenn ein Ausschluss oder eine Beschränkung des Besteuerungsrechts eintritt, werden im Rahmen von § 6 AStG die weiteren Veräußerungstatbestände im Privatvermögen (§ 20 Abs. 2 EStG, § 23 EStG) nicht erfasst!

2.3 Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht oder Verwirklichung eines weiteren Wegzugstatbestands

Nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AStG greift die Wegzugsbesteuerung grundsätzlich dann ein, wenn die unbeschränkte Steuerpflicht i. S. v. § 1 Abs. 1 EStG endet, weil Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt aufgegeben werden. Ein weiterer, gleichwertiger Wegzugstatbestand ist nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AStG die unentgeltliche Übertragung der Anteile auf eine nicht unbeschränkt steuerpflichtige Person (grenzüberschreitende Schenkung oder grenzüberschreitender Erbfall). Wenn wir uns darauf besinnen, dass durch § 6 AStG das Besteuerungsrecht an stillen Reserven gesichert werden soll, so sind die genannten Wegzugstatbestände jedoch insoweit ungenau, als er – anders als z. B. § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG – einen Ausschluss oder eine Beschränkung des Besteuerungsrechts tatbestandlich nicht voraussetzt.

► **Beispiel 1:**

Wilhelmine Wegzug hält eine Beteiligung an einer inländischen Kapitalgesellschaft, deren Vermögen ausschließlich aus einer in Deutschland belegenen Immobilien besteht. Ihre unbeschränkte Steuerpflicht endet, weil Wilhelmine Wegzug in einen Staat verzieht, mit dem ein der DE-VHG entsprechendes DBA besteht.

► **Lösung:**

Wilhelmine Wegzug ist nach ihrem Wegzug ausschließlich in ihrem neuen Wohnsitzstaat ansässig, Art. 4 Abs. 1 DE-VHG. Das Besteuerungsrecht, welches Deutschland nach dem Wegzug über § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e EStG beansprucht, steht wegen Art. 13 Abs. 4 DE-VHG auch weiterhin Deutschland zu, weil das Vermögen der Gesellschaft ausschließlich aus unbeweglichem Vermögen in Deutschland besteht (sog. Immobilienkapitalgesellschaft). Diese „Wahrung“ des deutschen Besteuerungsrechts ändert aber nichts daran, dass Deutschland gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 AStG i. V. m. § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG die Wegzugsbesteuerung anwendet. Tatbestandlich knüpft § 6 Abs. 1 Satz 1 AStG ausschließlich an die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht an und dies ist bei Wilhelmine erfüllt!

Diese Ungenauigkeit in § 6 Abs. 1 Satz 1 AStG wird vom Gesetzgeber hingenommen. Der Grundtatbestand der Wegzugsbesteuerung ist aber auch in die entgegengesetzte Richtung ungenau, nämlich wenn – ohne dass die unbeschränkte Steuerpflicht endet – das deutsche Besteuerungsrecht ausgeschlossen oder beschränkt wird.

► **Beispiel 2:**

Werner Wegzug ist dauerhaft unbeschränkt steuerpflichtig und hält eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, deren Vermögen ausschließlich aus Immobilien im Inland besteht. Die Kapitalgesellschaft schichtet ihr Vermögen jedoch vollständig in Immobilienvermögen in einem Staat um, mit dem ein DBA entsprechend der DE-VHG besteht.

► **Lösung:**

An Werner Wegzugs unbeschränkter Steuerpflicht ändert sich nichts. Der Grundtatbestand des § 6 Abs. 1 Satz 1 AStG ist nicht erfüllt. Gleichwohl darf Deutschland nach Vermögensumschichtung nur noch eingeschränkt besteuern, weil wegen Art. 13 Abs. 4 DE-VHG dem anderen Staat, in dem das unbewegliche Vermögen liegt, das Besteuerungsrecht zusteht. Die Sicherung des deutschen Besteuerungsrechts erfolgt in diesem Fall über den Ersatztatbestand in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AStG.

Wegen der Ausgestaltung des Grundtatbestands in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AStG musste der Gesetzgeber, um eine umfassende Sicherung des deutschen Besteuerungsrechts zu gewährleisten, einen Auffangtatbestand in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AStG formulieren. Danach ist die Wegzugsbesteuerung auch anzuwenden, wenn ein Ausschluss oder eine Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung der Anteile aufgrund anderer Ereignisse eintritt.

Jeder dieser Wegzugstatbestände löst eigenständig die Wegzugsbesteuerung aus.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Wegzugsbesteuerung § 6 AStG – Tatbestand – v12379

3. Rechtsfolgen der Wegzugsbesteuerung

Liegen die tatbestandlichen Voraussetzungen der Wegzugsbesteuerung vor, so steht dies einer Veräußerung von Anteilen i. S. d. § 17 EStG gleich. Es wird also eine Veräußerung der Anteile fingiert. In einer Prüfung bedeutet dies, Sie wenden in diesem Zeitpunkt § 17 EStG so an, als läge eine Veräußerung vor, und ermitteln den steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn. Als Veräußerungspreis i. S. v. § 17 Abs. 2 EStG wird auf den gemeinen Wert der Anteile im Zeitpunkt des Eintritts des Tatbestands von § 6 AStG abgestellt, § 6 Abs. 1 Satz 1 AStG. Allerdings gilt diese Rechtsfolge nur, wenn es dadurch tatsächlich zu einem „Gewinn“ kommt, d. h. wenn der gemeine Wert die Anschaffungskosten übersteigt. Dabei ist die anteilsbezogene Betrachtung vorzunehmen, d. h. ein Steuerpflichtiger kann mehrere Anteile an derselben Gesellschaft halten, welche für die Wegzugsbesteuerung unterschiedlich zu behandeln sind (AEASTG Rn. 79).

► **Beispiel 1:**

Wilhelmine Wegzug erfüllt die Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Satz 1 AStG. Ihre Beteiligung i. S. v. § 17 EStG hat sie einst für 100.000 Euro angeschafft, der gemeine Wert liegt nunmehr im Wegzugszeitpunkt bei 50.000 Euro.

► **Lösung:**

Würde Wilhelmine Wegzug die Beteiligung veräußern, ergäbe sich ein negativer Veräußerungsgewinn i. S. v. § 17 Abs. 2 EStG, den sie unter den Voraussetzungen von § 17 Abs. 2 Satz 6 EStG verrechnen könnte. Im Rahmen von § 6 AStG wird eine Veräußerung indes nur fingiert, wenn sich ein (positiver) Veräußerungsgewinn ergibt. Unterstreichen Sie sich in diesem Zusammenhang die Überschrift des § 6 AStG in Ihrem Gesetz, die von „Vermögenszuwachs“ spricht. Dies gilt nach BFH-Rechtsprechung (BFH, Urteil vom 26.4.2017, BStBl. 2017 II, S. 1194) i. Ü. auch dann, wenn der Steuerpflichtige bei Wegzug mehrere Beteiligungen i. S. v. § 17 EStG hält, deren gemeine Werte teilweise die Anschaffungskosten übersteigen, teilweise jedoch unterschreiten. In diesem Fall löst § 6 AStG eine Veräußerungsfiktion nur bei jenen Beteiligungen aus, bei denen sich ein Veräußerungsgewinn ergibt!

Tatbestand und Rechtsfolge des § 6 AStG können sich teilweise mit anderen Vorschriften (z. B. aus dem UmwStG, wenn eine umzuwandelnde Gesellschaft zukünftig nicht mehr als in Deutschland ansässig anzusehen ist) überschneiden. Für solche Fälle ordnet § 6 Abs. 1 Satz 1 AStG an, dass § 6 AStG nur vorbehaltlich der anderen Vorschriften gilt und folglich nachrangig anzuwenden ist.

► **Beispiel 2:**

Wilhelmine Wegzug (aus den vorherigen Beispielen) hält eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft mit Sitz und Geschäftsleitung im Inland. Die Geschäftsleitung der Gesellschaft wird nach Buenos Aires (Argentinien) verlegt.



► **Lösung:**

Wilhelmine Wegzug ist und bleibt in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig und nach Art. 4 Abs. 1 DBA-Argentinien ansässig. Die Gesellschaft ist bis zum Zeitpunkt der Verlegung der Geschäftsleitung in Deutschland ansässig, mit Verlegung der Geschäftsleitung wechselt jedoch die Ansässigkeit der Gesellschaft nach Argentinien (Art. 4 Abs. 3 DBA-Argentinien). Gemäß Art. 13 Abs. 3 DBA-Argentinien steht somit ab dem diesem Zeitpunkt das Besteuerungsrecht hinsichtlich der Veräußerung des Gewinns aus der Beteiligung auch Argentinien zu. Deutschland muss die Doppelbesteuerung als Ansässigkeitsstaat von Wilhelmine Wegzug vermeiden (Art. 23 Abs. 3 DBA-Argentinien), weshalb das deutsche Besteuerungsrecht beschränkt wird. Die Voraussetzung des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AStG liegt vor. Gleichzeitig liegt die Voraussetzung des § 17 Abs. 5 Satz 1 EStG vor, der ebenfalls eine vorgezogene Besteuerung nach § 17 Abs. 1 EStG vorsieht. Weil nicht beide Rechtsfolgen gleichzeitig zur Anwendung kommen können, ordnet § 6 Abs. 1 Satz 1 AStG einen Vorrang der Vorschriften des EStG und somit auch von § 17 Abs. 5 EStG an.

Schließlich können sich überschießende Rechtsfolgen im Rahmen von § 6 AStG auch daraus ergeben, dass durch die Veräußerungsfiktion stille Reserven besteuert werden, die u. U. in einem späteren Zeitpunkt bei tatsächlicher Veräußerung abermals der Besteuerung unterliegen. Auch für diesen Fall wird im Gesetz Abhilfe geschaffen: So gelten nach § 6 Abs. 1 Satz 3 AStG die maßgeblichen Anteile als zum gemeinen Wert erworben, wenn die Wegzugsbesteuerung zur Anwendung kam und die Steuer auch tatsächlich entrichtet worden ist.

4. Abmilderung der Rechtsfolgen des § 6 AStG (§ 6 Abs. 4 AStG)

Die vorgezogene Besteuerung von stillen Reserven verursacht für Steuerpflichtige einen Liquiditätsnachteil, der einerseits dazu führen kann, dass die Beteiligung veräußert werden muss, was aus volkswirtschaftlichen Gründen unerwünscht sein kann. Andererseits kann der Liquiditätsnachteil den Steuerpflichtigen auch an seinem Wegzug hindern. Soweit Letzteres einen Wegzug in einen EU/EWR-Staat betrifft, folglich die Grundverkehrsfreiheiten zur Anwendung kommen, begegnet die Wegzugsbesteuerung unionsrechtlichen Bedenken.

Seit dem 1.1.2022 erfolgt keine Differenzierung zwischen EU/EWR-Sachverhalten und Drittstaaten-Sachverhalten mehr. Der Steuerpflichtige hat – unabhängig vom Zielstaat – die Möglichkeit, einen Antrag auf Begleichung der Wegzugssteuer in sieben gleichen Raten zu stellen (§ 6 Abs. 4 Satz 1 AStG). Einzelheiten werden in § 6 Abs. 4 AStG geregelt. Dem Antrag soll i. d. R. nur gegen Sicherheitsleistung stattgegeben werden (§ 6 Abs. 4 Satz 2 AStG). § 6 Abs. 5 Satz 4 enthält verschiedene Tatbestände, bei deren Erfüllung die noch nicht entrichtete (also noch gestundete) Steuer innerhalb eines Monats fällig wird, z. B. wenn der Steuerpflichtige die Anteile veräußert oder gegen Mitwirkungspflichten verstößt, aber auch weitere (AEASTG Rn. 173 ff.).

5. Entfallen des Steueranspruchs bei vorübergehender Abwesenheit (§ 6 Abs. 3 AStG)

Schließlich enthält § 6 Abs. 3 AStG noch eine Vorschrift die Aufgabe der unbeschränkten Steuerpflicht eines Steuerpflichtigen nur aufgrund vorübergehender Abwesenheit betreffend. Ist der Steuerpflichtige weggezogen und zieht er innerhalb von sieben Jahren ins Inland zurück, so entfällt die Wegzugssteuer (§ 6 Abs. 3 Satz 1 AStG) – und zwar ungeachtet einer bereits bei Wegzug bestehenden Rückkehrabsicht. Dies gilt wiederum nur, wenn der Steuerpflichtige die Anteile zwischenzeitlich nicht veräußert hat oder wesentliche Gewinnausschüttungen im Ausland tätigte (§ 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 AStG). Die Siebenjahresfrist kann auf zwölf Jahre verlängert werden (§ 6 Abs. 3 Satz 3 AStG).



HINWEIS

Macht der Steuerpflichtige von vornherein eine nur vorübergehende Abwesenheit geltend, steht ihm nach § 6 Abs. 4 Satz 7 AStG die Möglichkeit zu, einen Antrag zu stellen, dass die Steuer nicht in Raten erhoben, sondern für die Dauer seiner Abwesenheit gestundet wird. Damit diese Stundungsmöglichkeit nicht zu Unrecht in Anspruch genommen wird, kommt es zur Verzinsung der Wegzugsteuer, wenn die Steuer später nicht infolge einer tatsächlichen Rückkehr entfällt (§ 6 Abs. 4 Satz 8 AStG).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Wegzugsbesteuerung § 6 AStG – Rechtsfolge – v12380

V. HINZURECHNUNGSBESTEUERUNG (§ 7 FF. AStG)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Hinzurechnungsbesteuerung – §§ 7 ff. AStG – v12976

1. Ausgangsproblem

Durch die grenzüberschreitende Einkünftekorrektur (§ 1 AStG) wird versucht, der Verlagerung von Einkünften in Ausland entgegenzuwirken. Dabei verfolgt die grenzüberschreitende Einkünftekorrektur einen transaktionsbasierten Ansatz: Gegenstand einer Korrektur ist grundsätzlich die einzelne, nicht fremdübliche Geschäftsbeziehung. Es ist jedoch auch denkbar, ganze Funktionen oder Einkunftsquellen in einer ausländischen Kapitalgesellschaft anzusiedeln und über deren Abschirmwirkung (Trennungsprinzip) die Gewinne im niedrigbesteuerten Ausland zu versteuern.

► Beispiel:

Die deutsche X-GmbH ist Konzernmutter eines global agierenden Unternehmensverbundes. Um die verschiedenen Tochtergesellschaften mit Kapital auszustatten, errichtet die X-GmbH eine Tochterkapitalgesellschaft in einem Steuerparadies, welche sie mit genügend (Eigen-) Kapital ausstattet, um (nicht dinglich gesicherte) Darlehen im Konzern zu vergeben.

► Lösung:

Durch die Darlehensvergabe erzielt die ausländische Tochtergesellschaft Zinseinkünfte, die nicht in Deutschland steuerpflichtig sind. Ein deutsches Besteuerungsrecht kann auch nicht über die Einkünftekorrektur nach § 1 AStG begründet werden, sofern nicht eine fremdunüblich abgerechnete Geschäftsbeziehung zum Inland besteht. Durch Zwischenschalten einer ausländischen Kapitalgesellschaft kann somit Steuersubstrat ins Ausland verlagert werden.

Ihnen muss bewusst sein, dass die Verlagerung von Steuersubstrat nicht nur geschäftsvorfallbezogen erfolgen kann, sondern dass es gewisse leicht zu verlagernde Einkunftsquellen gibt (z. B. Kapital, immaterielle Wirtschaftsgüter), bei denen der Gesetzgeber Handlungsbedarf sah. Solche Einkünfte können unter bestimmten Voraussetzungen der Hinzurechnungsbesteuerung unterliegen.



Tatbestandlich enthält die Hinzurechnungsbesteuerung folgende drei Voraussetzungen:

- Beherrschung einer ausländischen Gesellschaft,
- Nicht aktive Einkünfte,
- Niedrigbesteuerung.

2. Voraussetzungen der Hinzurechnungsbesteuerung im Einzelnen

2.1 Beherrschung der ausländischen Gesellschaft (§ 7 AStG)

Gegenstand der Hinzurechnung können nur Einkünfte ausländischer Gesellschaften sein. In § 7 Abs. 1 Satz 1 AStG wird der Begriff „ausländische Gesellschaft“ legaldefiniert, es handelt sich demnach um eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse i. S. d. KStG, die weder Sitz noch Geschäftsleitung im Inland hat und nicht gemäß § 3 Abs. 1 KStG von der Körperschaftsteuerpflicht befreit ist. Eine ausländische Gesellschaft kann daher niemals vorliegen, wenn die Körperschaft selbst unbeschränkt steuerpflichtig ist. Eine beschränkte Steuerpflicht der ausländischen Gesellschaft ist aber möglich (AEASTG Rn. 211).

Die ausländische Gesellschaft muss durch einen unbeschränkt (oder in Ausnahmefällen einen nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG beschränkt) Steuerpflichtigen beherrscht sein. Eine Beherrschung liegt gemäß § 7 Abs. 2 AStG vor, wenn dem Steuerpflichtigen allein oder zusammen mit ihm nahestehenden Personen am Ende des Wirtschaftsjahres der ausländischen Gesellschaft mehr als die Hälfte der Stimmrechte oder Anteile am Nennkapital unmittelbar oder mittelbare zuzurechnen sind oder unmittelbar oder mittelbar ein Anspruch auf mehr als die Hälfte des Gewinns oder des Liquidationserlöses der Gesellschaft besteht. Da es sich um alternative Kriterien handelt, liegt eine Inländerbeherrschung z. B. auch vor, wenn unbeschränkte Steuerpflichtige zwar weniger als 50 % der Anteile, aber mehr als 50 % der Stimmrechte halten oder umgekehrt. Eine Kombination der verschiedenen Beherrschungskriterien soll aber nicht erfolgen (AEASTG Rn. 263 f.).

► **Beispiel:**

Die deutsche X-GmbH ist zu 10 % an einer ausländischen Kapitalgesellschaft beteiligt (Wirtschaftsjahr = Kalenderjahr). An nämlicher ausländischer Kapitalgesellschaft beteiligt sich i. H. v. 50 % zu Ende des Jahres auch die ebenfalls ausländische X-Ltd., die der X-GmbH i. S. d. § 1 Abs. 2 AStG nahe steht.

► **Lösung:**

In die Prüfung einer Beherrschung sind sämtliche Anteile des unbeschränkt Steuerpflichtigen und diesem nahestehender Personen (im In- oder Ausland) einzubeziehen. Folglich besteht im vorliegenden Fall eine Beherrschung, weil innerhalb des Verbunds nahestehender Personen mehr als 50 % des Kapitals gehalten werden. Dass nur eine verhältnismäßig kleine Beteiligung auf inländische Steuerpflichtige entfällt, ist irrelevant.

Nahestehende Personen sind für Zwecke der Hinzurechnungsbesteuerung grundsätzlich solche i. S. d. § 1 Abs. 2 AStG (siehe § 7 Abs. 3 AStG). Gemäß § 7 Abs. 4 Satz 1 AStG gelten Personen allerdings als einander nahestehend, wenn die in Bezug auf die ausländische Gesellschaft – also auf Anteilseignerebene – durch abgestimmtes Verhalten zusammenwirken. Bei Gesellschaftern einer Personengesellschaft oder Mitunternehmerschaft, die an der ausländischen Gesellschaft beteiligt ist, wird ein Zusammenwirken widerlegbar vermutet (§ 7 Abs. 4 Satz 2 AStG).

► **Beispiel:**

Die beiden unbeschränkt steuerpflichtigen Unternehmerinnen Sara und Sophia errichten eine Kapitalgesellschaft im Ausland, um von dort aus eine Unternehmenstätigkeit aufzubauen. Beide sind an der ausländischen Gesellschaft zu je 50 % beteiligt. Beide sind nicht einander nahestehend i. S. v. § 1 Abs. 2 AStG.

► **Lösung:**

Da keine unbeschränkt steuerpflichtige Person die ausländische Gesellschaft (allein oder mit nahestehenden Personen) beherrscht, scheint der Tatbestand des § 7 Abs. 1 AStG nicht eröffnet zu sein. Allerdings ist § 7 Abs. 4 AStG zu beachten und es ist zu prüfen, ob ein Zusammenwirken durch abgestimmtes Verhalten gegeben ist.

Ein Zusammenwirken soll insbesondere dann vorliegen, wenn sich die Steuerpflichtigen hinsichtlich des (Hinzü-)Erwerbs oder der (Teil-)Übertragung der Beteiligung, hinsichtlich der Stimmrechtsausübung oder hinsichtlich sonstiger Rechtsbeziehungen abstimmen (AEASTG Rn. 290 ff.).



HINWEIS

Liegt keine Beherrschung i. S. d. § 7 Abs. 2 AStG vor, kann es trotzdem zu einer Hinzurechnung im Inland kommen, wenn die ausländische Gesellschaft sog. Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter (§ 13 Abs. 2 AStG) erzielt. § 13 AStG enthält eine verschärfte Form der Hinzurechnungsbesteuerung für sog. Kapitalanlagegesellschaften im Ausland, die bereits ab Beteiligungen von 1 % oder weniger greifen kann. Allerdings soll die Beteiligungsschwelle durch das Mindeststeueranpassungsgesetz auf 10 % angehoben – und zwar rückwirkend für Wirtschaftsjahre ab 2022.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Hinzurechnungsbesteuerung – persönliche Voraussetzungen – § 7 AStG – v12382

2.2 Keine Einkünfte aus aktivem Erwerb (§ 8 Abs. 1 AStG)

Die Hinzurechnungsbesteuerung soll nur solche Einkünfte erfassen, die leicht ins Ausland verlagert werden können (also aus besonders mobilen Einkunftsquellen stammen). Eine Abgrenzung, welche Einkünfte nicht verlagerungsanfällig erscheinen, wurde in § 8 Abs. 1 AStG vorgenommen, indem ein sog. „Aktivkatalog“ normiert wurde.



HINWEIS

Sie erinnern sich: Die Attribute „aktiv“ und „passiv“ kennen wir bereits aus § 2a EStG oder aus dem Methodenartikel von DBA. Damit ist schlichtweg nicht mehr gemeint als „gut“ und „schlecht“ oder „wirtschaftlich substantiiert“ oder „unsubstantiiert“. Im Kern geht es darum, dass der Gesetzgeber jeweils eine Wertung trifft, an welche Voraussetzungen er eine bestimmte Rechtsfolge knüpft. Im Bereich des § 8 AStG meint „aktiv“ also „nicht verlagerungsanfällig“, weshalb die Rechtsfolgen der Hinzurechnungsbesteuerung bei Erzielung nämlicher Einkünfte nicht greifen. Beachten Sie bitte, dass der Aktivitätsbegriff jeweils normenspezifisch auszulegen ist, d. h. im DBA, im § 2a EStG sowie im § 8 AStG ist grundsätzlich eine eigenständige Auslegung vorzunehmen (Ausnahme: DBA-Aktivitätsvorbehalt verweist auf § 8 AStG). Ferner beachten Sie bitte, dass es um einen Tätigkeitskatalog geht und nicht um einen Einkünftekatalog i. S. von § 2 Abs. 1 EStG.

Die Systematik des Aktivkatalogs ist teils komplex. Ausgangspunkt ist der Einleitungssatz des § 8 Abs. 1 AStG: „Eine ausländische Gesellschaft ist Zwischengesellschaft für Einkünfte, einschließlich Veräußerungsgewinnen, die einer niedrigen Besteuerung im Sinne des Absatzes 5 unterliegen und nicht stammen aus“. Es wird also negativ abgegrenzt. Nur solche Einkünfte, die nicht in § 8 Abs. 1 AStG genannt sind, können der Hinzurechnungsbesteuerung unterliegen.



Alle im Katalog des § 8 Abs. 1 AStG genannten Einkünfte sind grundsätzlich unschädlich. Damit ist die Prüfung aber oftmals nicht beendet. Zwar enthält der Katalog des § 8 Abs. 1 AStG teilweise uneingeschränkt aktive Einkünfte und Tätigkeiten: So ist nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 2 AStG die Land- und Forstwirtschaft bzw. die Herstellung von Sachen uneingeschränkt aktiv, d. h. aus solchen Tätigkeiten im Ausland erzielte Einkünfte unterliegen nie der Hinzurechnungsbesteuerung. Gleichwohl gibt es in dem Katalog des § 8 Abs. 1 AStG auch zahlreiche Ausnahmen und Rückausnahmen, die die Arbeit deutlich erschweren.

► **Beispiel:**

Die ausländische Y-Ltd. ist inländerbeherrscht und ihre Einkünfte niedrig besteuert. Sie übt eine Handelstätigkeit aus. Stellt die Y-Ltd. eine Zwischengesellschaft dar, deren Einkünfte der Hinzurechnungsbesteuerung unterliegen?

► **Lösung:**

*Es kommt darauf an: Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 4 AStG ist der Handel eine aktive, also unschädliche, Tätigkeit (**Grundsatz**). Allerdings gilt dies nicht, wenn a) ein unbeschränkt Steuerpflichtiger, der gemäß § 7 AStG an der Gesellschaft beteiligt ist (oder eine ihm nahestehende Person, die im Inland steuerpflichtig ist), der Y-Ltd. die Verfügungsmacht an den gehandelten Gütern oder Waren verschafft oder b) umgekehrt die ausländische Gesellschaft dem Steuerpflichtigen oder der nahestehenden Person die Verfügungsmacht verschafft (**Ausnahme**). In diesen Fällen von Vertriebs- oder Einkaufsgesellschaften wird unterstellt, die ausländische Gesellschaft sei nur „zwischengeschaltet“ und es liege eine Auslagerung von Einkunftsquellen ins Ausland vor, weshalb „passive“ Einkünfte gegeben seien. Doch auch dies gilt nicht unbedingt: Denn wenn der Steuerpflichtige nachweist, dass die ausländische Gesellschaft einen angemessenen Geschäftsbetrieb im Ausland unterhält und selbst aktive Handelstätigkeit unter Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr ausübt, liegt wiederum „Aktivität“ vor (**Rückausnahme**), die nicht zur Hinzurechnungsbesteuerung führt.*

Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über den Aktivitätskatalog. Bitte arbeiten Sie diese zusammen mit dem Gesetzestext durch.

Nr.	Bezeichnung	Grundsatz	Ausnahme	Rückausnahme
1	LuF-Tätigkeit	aktiv	keine	keine
2	Industrielle Tätigkeit	aktiv	keine	keine
3	Bank- und Versicherungstätigkeit, Finanzdienstleistungen	passiv	wenn eine wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit i. S. v. § 8 Abs. 2 AStG ausgeübt wird	die Geschäfte werden zu mehr als einem Drittel mit dem Steuerpflichtigen i. S. v. § 7 AStG oder nahestehenden Personen betrieben.
4	Handelstätigkeit	aktiv	a) schädlicher Personenkreis verschafft Verfügungsmacht oder b) schädlichem Personenkreis wird Verfügungsmacht verschafft	Nachweis über in kaufmännischer Weise eingerichteten Betrieb unter Teilnahme am allg. wirtschaftlichen Verkehr und ohne Mitwirkung durch schädlichen Personenkreis

Nr.	Bezeichnung	Grundsatz	Ausnahme	Rückausnahme
5	Dienstleistungstätigkeit	aktiv	a) ausländische Gesellschaft bedient sich für Erbringung einer schädlichen Person oder b) erbringt Dienstleistung an schädliche Person	nur zu b): Nachweis über einen für Bewirken der Dienstleistung eingerichteten Geschäftsbetrieb unter Teilnahme am allg. wirtschaftlichen Verkehr und ohne Mitwirkung durch schädlichen Personenkreis
6	Vermietungs- und Verpachtungstätigkeit	aktiv	a) Überlassung von Rechten, Plänen, Mustern, etc. b) Vermietung oder Verpachtung von Grundstücken c) Vermietung oder Verpachtung beweglicher Sachen	zu a): Eigene Forschungstätigkeit ohne Mitwirkung durch schädlichen Personenkreis zu b): DBA-Freistellung bei unmittelbarem Bezug der Einkünfte zu c): Gewerbsmäßiger Betrieb unter Teilnahme am allg. wirtschaftlichen Verkehr und ohne Mitwirkung durch schädlichen Personenkreis
7	Gewinnausschüttungen	aktiv	Bezüge, die das Einkommen der leistenden Gesellschaft gemindert haben, oder die im Inland nach § 8b Abs. 4 KStG oder § 8b Abs. 7 KStG nicht steuerfrei wären.	Bei Einkommensminderung sind verschiedene Rückausnahmen möglich (§ 8 Abs. 1 Nr. 7 a) aa) und bb) AStG)
8	Veräußerungen, Auflösungen, Kapitalherabsetzungen	aktiv	Wenn der Veräußerungsgewinn im Inland nach § 8b Abs. 7 KStG nicht steuerbefreit wäre.	keine
9	Umwandlungen	aktiv	Wenn die Wirtschaftsgüter zur Erzielung von Einkünften genutzt wurden, die nicht aktiv sind.	Nachweis des Steuerpflichtigen, dass die Umwandlung im Inland ungeachtet des § 1 Abs. 4 UmwStG zu Buchwerten hätte erfolgen können und im Ausland tatsächlich zu Buchwerten erfolgt ist.



HINWEIS

Im Verhältnis zu sog. Steueroasen i. S. d. StAbwV kommt eine verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung zur Anwendung. Gemäß § 9 Satz 1 StAbwG erfolgt bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die gemäß § 7 Abs. 1 AStG beherrschend an einer ausländischen Gesellschaft in einer Steueroase beteiligt sind, eine Hinzurechnungsbesteuerung für sämtliche Einkünfte, die niedrig besteuert sind. Die Prüfung des Aktivkatalogs wird dann obsolet.

3. Niedrigbesteuerung der ausländischen Gesellschaft (§ 8 Abs. 5 AStG)

Eine Niedrigbesteuerung liegt gemäß § 8 Abs. 5 Satz 1 AStG vor, wenn die Einkünfte der ausländischen Gesellschaft einer Belastung durch Ertragsteuern von weniger als 15 % unterliegen. Dies gilt jedoch nur, wenn die Steuerbelastung mit weniger als 15 % nicht auf einem Ausgleich mit Einkünften aus anderen Quellen (insbesondere beim Verlustausgleich) beruht. Die Ertragsteuerbelastung ermittelt sich durch Berücksichtigung sämtlicher Ertragsteuern im Staat des Sitzes oder der Geschäftsleitung, aber auch in Drittstaaten sowie – bei beschränkter Steuerpflicht – im Inland. Ertragsteuern sind alle Steuern vom Einkommen der Gesellschaft. Die prozentuale Belastung ergibt sich, indem die Gesamtsteuerbelastung ins Verhältnis zu den Zwischeneinkünften der ausländischen Gesellschaft gesetzt wird, wobei die Zwischeneinkünfte nach deutschem Steuerrecht zu ermitteln sind (§ 10 Abs. 3 AStG). Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die Ertragsteuern jeweils für die Einkünfte einer Einkunftsquelle zu ermitteln sind. Werden im Ausland die verschiedenen Einkünfte unterschiedlich besteuert (z. B. bestimmte Einkünfte werden steuerlich begünstigt), so ist zu ermitteln, welche Steuer tatsächlich auf die jeweiligen Einkünfte aus einer Quelle entfällt.

► Beispiel:

Die ausländische Y-Ltd. erzielt (nach deutschem Steuerrecht ermittelte) Einkünfte i. H. v. 70.000 Euro aus der Erbringung von Dienstleistungen, die nicht aktiv i. S. v. § 8 Abs. 1 Nr. 5 AStG sind, sowie Einkünfte i. H. v. 30.000 Euro aus der Überlassung von Rechten, die nicht aktiv i. S. v. § 8 Abs. 1 Nr. 6 AStG sind. In ihrem ausländischen Sitzstaat unterliegt die Ltd. einer Ertragsteuerbelastung von 35 %. Für Einkünfte aus Rechten gilt im Ausland ein besonderer Steuersatz von nur 10 %.

► Lösung:

Die Gesamtsteuerbelastung der Y-Ltd. beträgt 24.500 Euro (70.000 Euro × 35 %) + 3.000 Euro (30.000 Euro × 10 %) = 27.500 Euro. Im Verhältnis zu den Einkünften ergibt sich eine Gesamtsteuerbelastung von 27,5 %. Gleichwohl steht diese Gesamtsteuerbelastung nicht einer Niedrigbesteuerung i. S. v. § 8 Abs. 5 AStG entgegen. Vielmehr hat eine Aufteilung zu erfolgen: Die Einkünfte aus der Dienstleistungserbringung sind mit einer Steuerbelastung von 35 % nicht niedrig besteuert, die Einkünfte aus der Rechteüberlassung mit einer Belastung von 10 % dagegen schon. Somit unterliegen – wenn die weiteren Voraussetzungen der Hinzurechnungsbesteuerung erfüllt sind – die Einkünfte aus der Rechteüberlassung der Hinzurechnungsbesteuerung!

Während die Steuerbelastung nach § 8 Abs. 5 Satz 1 AStG lediglich darauf abstellt, welche Steuer sich im Ausland für die ausländische Gesellschaft – nach dem Gesetz – ergibt, enthält § 8 Abs. 5 Satz 2 und Satz 3 AStG jeweils bestimmte Regelungen, die auf die effektive Steuerbelastung abstellen. So sind Steuern, die rückwirkend (im Falle einer Gewinnausschüttung, sog. Malta-Modell) erstattet werden (Satz 2), oder die zwar gesetzlich geschuldet, aber nicht tatsächlich erhoben werden (Satz 3) nicht geeignet, eine Niedrigbesteuerung auszuschließen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Hinzurechnungsbesteuerung – sachliche Voraussetzungen – § 8 AStG – v12381

4. Ausnahmen von der Hinzurechnungsbesteuerung

4.1 Ausnahme bei wesentlicher wirtschaftlicher Tätigkeit in einem EU/EWR-Staat

Die Hinzurechnungsbesteuerung führt zu einer Durchbrechung des Trennungsprinzips und damit zu negativen steuerlichen Folgen für den Steuerpflichtigen. Dies könnte ihn von einer Investition in eine ausländische Gesellschaft in einem EU/EWR-Staat abhalten, was vor dem Hintergrund der in diesem Rahmen geltenden Grundverkehrsfreiheiten bedenklich ist. Da diese Grundverkehrsfreiheiten jedoch nur wirtschaftliche Tätigkeiten (keine künstlichen und damit missbräuchlichen Gestaltungen) schützen, wurde in § 8 Abs. 2 AStG ein sog. Substanztest normiert: Ungeachtet des Vorliegens der Voraussetzungen der Hinzurechnungsbesteuerung ist eine ausländische EU/EWR-Gesellschaft nicht Zwischengesellschaft für Einkünfte (unterliegt also nicht der Hinzurechnungsbesteuerung), für die nachgewiesen wird, dass die Gesellschaft insoweit einer wesentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit in dem Staat, in dem sie ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung hat, nachgeht. Einzelheiten dieses Substanznachweises sind in § 8 Abs. 2 Satz 2 bis 5 AStG geregelt. Die Substanzausnahme kommt nur zur Anwendung, wenn die ausländische Gesellschaft Sitz und Geschäftsleitung in einem EU/EWR-Staat hat (§ 8 Abs. 3 AStG) und dieser Staat im Rahmen des Informationsaustausches Auskünfte erteilt (§ 8 Abs. 4 AStG).

4.2 Bagatellausnahme bei gemischten Einkünften

§ 9 AStG enthält eine Freigrenze für ausländische Gesellschaften mit gemischten, d. h. sowohl aktiven als auch passiven, Einkünften, welche die Voraussetzungen der Hinzurechnungsbesteuerung erfüllen. Die Vorschrift dient dazu, ausländische Gesellschaften mit aktivem Gesamtcharakter von der Hinzurechnungsbesteuerung auszunehmen. Hierfür werden zwei Bedingungen aufgestellt, die beide eingehalten werden müssen, damit die Ausnahme nach § 9 AStG greift:

- Gesellschaftsbezogene relative Freigrenze: Die passiven Einkünfte dürfen höchstens 10 % der Einkünfte der Gesellschaft betragen.
- Gesellschafterbezogene absolute Freigrenze: Die wegen § 9 AStG außer Ansatz bleibenden Zwischeneinkünfte dürfen bei dem einzelnen unbeschränkt steuerpflichtigen Gesellschafter unter Berücksichtigung aller seiner Beteiligungen an ausländischen Zwischengesellschaften 80.000 Euro nicht übersteigen.

Da es sich um eine Freigrenze handelt, führt das Überschreiten einer der vorgenannten Grenzen zu einer uneingeschränkten Anwendung der Hinzurechnungsbesteuerung. Die Freigrenze gilt nur für Gesellschaften mit gemischten Einkünften, d. h. jede ausländische Gesellschaft, die ausschließlich passive Einkünfte erzielt, unterliegt der Hinzurechnungsbesteuerung auch dann, wenn die Zwischeneinkünfte 80.000 Euro nicht übersteigen.

5. Rechtsfolgen der Hinzurechnungsbesteuerung

Die Rechtsfolge der Hinzurechnungsbesteuerung wird von § 7 Abs. 1 AStG angeordnet: Die Einkünfte einer Zwischengesellschaft sind bei jedem an ihr beteiligten, unbeschränkt Steuerpflichtigen mit dem Teil steuerpflichtig, der auf die ihm zuzurechnende Beteiligung am Nennkapital der Gesellschaft entfällt. Richtet sich die Gewinnverteilung nicht nach dem Nennkapital, erfolgt die Zurechnung nach dem tatsächlichen Gewinnverteilungsschlüssel (§ 7 Abs. 1 Satz 3 AStG).



Um für einen inländischen Steuerpflichtigen den demnach steuerpflichtigen Betrag zu quantifizieren, ist für jede ausländische Zwischengesellschaft ein Hinzurechnungsbetrag zu ermitteln. Dies richtet sich vorwiegend nach § 10 AStG. Für die Ermittlung des Hinzurechnungsbetrags sind zunächst die passiven und niedrig besteuerten Einkünfte der ausländischen Zwischengesellschaft zu ermitteln. Bei der Ermittlung sind nur solche Betriebsausgaben abziehbar, die in wirtschaftlichem Zusammenhang mit den aktiven Einkünften stehen (§ 10 Abs. 4 AStG). Die Ermittlung erfolgt nach deutschem Steuerrecht (§ 10 Abs. 3 AStG).

Sind Einkünfte aus bestimmten Einkunftsquellen (i. S. v. § 8 Abs. 1 AStG) negativ, so werden sie automatisch mit den positiven Einkünften aus anderen Einkunftsquellen verrechnet. Ergibt sich in Gänze ein negativer Hinzurechnungsbetrag, so unterbleibt eine Hinzurechnung, § 10 Abs. 1 Satz 2 AStG.



HINWEIS

Die Hinzurechnungsbesteuerung dient dazu, ungerechtfertigte Vorteile des Steuerpflichtigen zu beseitigen. Eine Begünstigung, z. B. durch Berücksichtigung ausländischer Verluste im Inland, ist nicht gewünscht. Denn negative Gewinne könnten auch nicht ausgeschüttet werden. Damit ein negativer Hinzurechnungsbetrag nicht vollständig untergeht, wird über § 10 Abs. 3 Satz 5 AStG eine Berücksichtigung in entsprechender Anwendung des § 10d EStG gewährt, wobei nach § 10 Abs. 3 Satz 6 AStG ein Rücktrag ausgeschlossen wird.

Bei den unbeschränkt Steuerpflichtigen gehört der anteilig auf sie entfallende Hinzurechnungsbetrag grundsätzlich zu den Einkünften i. S. v. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG, die in dem Veranlagungszeitraum zufließen, in dem das Wirtschaftsjahr der ausländischen Zwischengesellschaft endet (§ 10 Abs. 2 Satz 1 AStG). Dies entspricht einer phasengleichen Hinzurechnung.

Der Hinzurechnungsbetrag führt folglich zu Beteiligungserträgen der inländischen Gesellschafter. Wird die Beteiligung in einem inländischen Betriebsvermögen gehalten, so führt der Hinzurechnungsbetrag entsprechend dem Subsidiaritätsgrundsatz (§ 20 Abs. 8 EStG) zu Einkünften aus der jeweiligen Gewinneinkunftsart (§ 10 Abs. 2 Satz 2 AStG). Da die Beteiligungserträge im Inland keine steuerliche Begünstigung erfahren sollen, stellt § 10 Abs. 2 Satz 3 AStG sicher, dass weder das Teileinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG) noch der besondere Steuersatz (§ 32d EStG) oder das Körperschaftsteuerliche (§ 8b KStG) bzw. das gewerbsteuerliche Schachtelprivileg (§ 9 Nr. 7 GewStG) zur Anwendung kommen.

Der Hinzurechnungsbetrag wird also vollumfänglich im Inland der Besteuerung unterworfen. Dies gilt wegen § 7 Satz 7 GewStG auch für die Gewerbesteuer, wenn die Beteiligung an der ausländischen Gesellschaft in einem inländischen Gewerbebetrieb gehalten wird.

Die vorgezogene Belastung der Gewinne der ausländischen Gesellschaft durch die Hinzurechnungsbesteuerung muss vor dem Hintergrund der Möglichkeit gesehen werden, dass die Gewinne zu einem späteren Zeitpunkt ausgeschüttet werden und zu diesem Zeitpunkt wiederum zu Beteiligungserträgen i. S. v. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG führen. Daher sieht § 11 AStG die Bildung eines Kürzungsbetrags vor, wenn entsprechende Beteiligungserträge (Ausschüttungen oder Veräußerungsgewinne) erzielt werden. Der Kürzungsbetrag ist begrenzt auf die Höhe der steuerpflichtigen Bezüge. Daher scheidet ein Kürzungsbetrag auf Ebene einer Körperschaft aus, wenn § 8b Abs. 1 KStG greift (§ 8b Abs. 5 KStG steht dem nicht anteilig entgegen, AEASTG Rn. 628).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Hinzurechnungsbesteuerung – Rechtsfolgen – v12977

Gemäß § 12 Abs. 1, Abs. 3 AStG kann auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer, die auf den Hinzurechnungsbetrag entfällt, die Steuer vom Einkommen angerechnet werden, die zulasten der ausländischen Gesellschaft auf die erfassten Einkünfte tatsächlich erhoben worden ist.

Da die Hinzurechnungsbesteuerung auch bei mittelbaren Beteiligungen greift, kann der Fall eintreten, in dem auch auf einer vermittelnden Ebene eine Hinzurechnungsbesteuerung im Ausland greift. Dann ermöglicht § 12 Abs. 2 AStG ebenfalls eine Anrechnung dieser ausländischen Hinzurechnungssteuer.

6. Verhältnis der Hinzurechnungsbesteuerung zu DBA

Nach Art. 7 Abs. 1 DE-VHG dürfen Unternehmensgewinne grundsätzlich nur in dem Staat besteuert werden, in dem sich das Unternehmen befindet. Die Hinzurechnungsbesteuerung steht mit diesem Grundsatz in Konflikt: Denn Deutschland besteuert gemäß § 7 Abs. 1 AStG Gewinn der ausländischen Zwischengesellschaft, die einem DBA nur in deren Ansässigkeitsstaat besteuert werden dürfen. Damit die abkommensrechtliche Schrankenwirkung Deutschland nicht an der Hinzurechnungsbesteuerung hindern kann, wurde in § 20 Abs. 1 AStG ein Treaty Override aufgenommen, dem zufolge die §§ 7 ff. AStG von den DBA unberührt bleiben. DBA-Vorschriften können den Rechtsfolgen der Hinzurechnungsbesteuerung daher nicht entgegenstehen.

7. Ausländische Betriebsstätten und Personengesellschaften (§ 20 Abs. 2 AStG)

Eine Art Abschirmwirkung für Einkünfte kann auch die abkommensrechtliche Freistellungsmethode entfalten. Freigestellte Einkünfte werden in Deutschland nicht mehr besteuert. Hieraus ergibt sich die Gefahr, dass Einkünfte, die nach den Grundsätzen des § 8 Abs. 1 AStG nicht aktiv sind, anstatt in eine ausländische Kapitalgesellschaft lieber in eine ausländische Betriebsstätte in einem Staat, mit dem ein Freistellungs-DBA besteht, verlagert werden.

Diesem Fall beugt § 20 Abs. 2 AStG vor: Nach dieser Vorschrift wird nicht die Freistellungs-, sondern die Anrechnungsmethode angewendet, wenn Einkünfte in einer ausländischen Betriebsstätte (oder Personengesellschaft) eines unbeschränkt Steuerpflichtigen anfallen und diese Einkünfte Zwischeneinkünfte i. S. d. Hinzurechnungsbesteuerung wären, wenn die Betriebsstätte eine ausländische Gesellschaft wäre. Folglich unterbleibt die Freistellung, wenn die Betriebsstatteneinkünfte niedrig besteuert werden und nicht unter den Aktivkatalog i. S. v. § 8 Abs. 1 AStG fallen. Neuerdings regelt § 7 Satz 8 GewStG, dass solche Betriebsstatteneinkünfte als in einer inländischen Betriebsstätte erzielt gelten. Eine Kürzung aus dem Gewerbeertrag scheidet wegen § 9 Nr. 3 Satz 1 2. Halbsatz GewStG aus.



HINWEIS

Eine Besonderheit bringt die Gewerbesteuerbelastung für Betriebsstättengewinne i. S. v. § 20 Abs. 2 AStG mit sich. Der Substanznachweis des § 8 Abs. 2 AStG gilt in § 20 Abs. 2 AStG nicht („ungeachtet des § 8 Absatz 2“), d. h. auch wenn eine Betriebsstätte in einem EU/EWR-Staat einer wesentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht, wird die Freistellung versagt, wenn niedrig besteuerte passive Einkünfte vorliegen. Dies wird damit gerechtfertigt, dass der Wechsel von der Freistellung zur Anrechnung keine Schlechterbehandlung darstellt, die gegen die Grundverkehrsfreiheiten verstoßen könnte. Anders liegt es jedoch im GewStG, wenn die Kürzung für ausländische Betriebsstättengewinne nach § 9 Nr. 3 GewStG explizit ausgeschlossen wird. § 7 Satz 8 GewStG schließt den Substanznachweis insoweit nicht aus.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Hinzurechnungsbesteuerung bei Betriebsstätten – § 20 Abs. 2 – v12978



VI. ÜBUNGSFÄLLE

1. Übungsfall 1

Bearbeitungszeit ca. 35 Minuten

Werner Wegzug, 45-jähriger Deutscher, hat sein gesamtes Leben in Deutschland verbracht. Nun reicht es ihm: Er wandert nach Dänemark aus und gibt zum 1.4.01 sowohl Wohnsitz als auch gewöhnlichen Aufenthalt im Inland auf. Aus der Zeitung hat er erfahren, dass Dänemark zwar vergleichbare Steuersätze wie Deutschland hat, aber auch unbeschränkt Steuerpflichtige nach dem Territorialitätsprinzip besteuert (unterstellen Sie die Richtigkeit dieser Information mit der Folge, dass nur Einkünfte aus dänischen Einkunftsquellen in Dänemark besteuert werden sollen) und das findet er schick, weil er nicht vorhat, dänische Einkünfte zu erzielen.

Werner Wegzug hat nämlich vor einiger Zeit als Alleingesellschafter eine inländische GmbH (Anschaffungskosten = 25.000 Euro) gegründet, deren Gewinnausschüttungen ihm auch in Dänemark ein Leben wie „Gott in Frankreich“ bescheren. Aufgrund hoher Gewinnausschüttungen in den vergangenen Jahren wird für 01 ausnahmsweise keine Ausschüttung beschlossen.

Nachdem Werner Wegzug sich in Dänemark eingelebt hat, beschließt er, ein Haus zu bauen. Um das nötige Kleingeld zu besorgen, verkauft er zum 30.6.02 die Beteiligung zum Wert von 2 Mio. Euro. Sein Steuerberater hatte ihm ein Gutachten erstellt, dass dies der gemeine Wert der Anteile bereits während des gesamten Jahres 01 gewesen sei.

AUFGABE

Der oben genannte Sachverhalt ist hinsichtlich seiner steuerlichen Auswirkungen im Inland für die Jahre 01 und 02 zu beurteilen. Die Höhe der Steuer muss nicht berechnet werden.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 1 IStR 03 – v13108

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1	Punkte	
	Soll	Ist
Durch Aufgabe von Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in 01 endet Werner Wegzugs unbeschränkte Steuerpflicht i. S. v. § 1 Abs. 1 Satz 1 EStG.	1	
Werner Wegzug wird nicht erweitert beschränkt steuerpflichtig i. S. v. § 2 AStG.		
Zwar war er als Deutscher innerhalb der letzten zehn Jahre mehr als fünf Jahre unbeschränkt steuerpflichtig. Außerdem verfügt er aufgrund der Beteiligung i. S. v. § 17 EStG über wesentliche wirtschaftliche Interessen im Inland, § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. § 2 Abs. 3 Nr. 1 AStG.	1	
Allerdings wird Werner Wegzug nicht niedrig besteuert i. S. v. § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AStG, weil er weder einer Besteuerung von weniger als $\frac{2}{3}$ im Vergleich zu Deutschland bezogen auf Einkünfte i. H. v. 77.000 Euro unterliegt (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 AStG) noch eine Vorzugsbesteuerung Anwendung findet (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 AStG). Die allgemeine (d. h. nicht auf Zuzügler beschränkte) Anwendung des Territorialitätsprinzips in einem Staat stellt keine solche Vorzugsbesteuerung dar (AEASTG Rn. 23).	1	
Durch Aufgabe der unbeschränkten Steuerpflicht wird jedoch der Tatbestand des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AStG ausgelöst, weil Werner Wegzug sein gesamtes Leben (und somit auch mehr als sieben innerhalb der letzten zwölf Jahre) unbeschränkt steuerpflichtig war und eine Beteiligung i. S. v. § 17 EStG hält. Somit kommt § 17 EStG im Zeitpunkt des Wegzugs auch ohne Veräußerung zur Anwendung. Anstelle des Veräußerungspreises tritt der gemeine Wert, § 6 Abs. 1 Satz 1 AStG.	1	
Der Veräußerungsgewinn ermittelt sich nach § 17 Abs. 2 Satz 1 EStG unter Berücksichtigung des Teileinkünfteverfahrens, § 3 Nr. 40 Buchst. c EStG. Von dem steuerpflichtigen Teil des Veräußerungspreises i. H. v. 1,2 Mio. Euro (60 % von 2 Mio. Euro) wird der abziehbare Teil der Anschaffungskosten i. H. v. 15.000 Euro (wegen § 3c Abs. 2 EStG nur 60 % von 25.000 Euro) abgesetzt. Veräußerungskosten sind nicht bekannt. Der steuerpflichtige Gewinn beträgt somit 1.185.000 Euro.	1	
Die Wegzugsbesteuerung ist gemäß Art. 13 Abs. 5 DBA-Dänemark ausdrücklich zugelassen.		
Werner Wegzug könnte nach § 6 Abs. 4 AStG einen Antrag auf Ratenzahlung der Wegzugssteuer stellen. Spätestens mit Veräußerung der Beteiligung am 30.6.02 wäre allerdings ein Widerrufereignis i. S. d. § 6 Abs. 4 Satz 5 Nr. 4 AStG eingetreten und eine etwaige Ratenstundung zu widerrufen.	1	
Durch die Veräußerung der Beteiligung am 30.6.02 erzielt Werner Wegzug inländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb i. S. v. § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e EStG.	1	



Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 3 AStG gilt nach Anwendung der Wegzugsbesteuerung allerdings der gemeine Wert als Anschaffungskosten der Anteile, soweit die Steuer bereits entrichtet worden ist (Hinweis: wenn bei Veräußerung die Steuer noch nicht entrichtet wäre, so würde die spätere Entrichtung ein rückwirkendes Ereignis i. S. v. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO darstellen). Der Gewinn nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e EStG beträgt damit EUR 0. Es kommt folglich zu keiner weiteren Besteuerung im Inland. Dem entsprechend ist es unbeachtlich, dass wegen Art. 13 Abs. 4 DBA-Dänemark ohnehin das deutsche Besteuerungsrecht ausgeschlossen wurde.	1	
Ein Entfallen der Wegzugssteuer nach § 6 Abs. 3 AStG scheidet aus, weil einerseits keine Rückkehrabsicht bekannt ist und andererseits die Anteilsveräußerung nach § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 AStG ein Entfallen ausschließt.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	9	

2. Übungsfall 2

Bearbeitungszeit ca. 45 Minuten

Albrecht Albert, mit Wohnsitz im Inland, ist selbständiger Unternehmensberater und bezeichnet sich selbst als Fuchs. Da ihm die hohe inländische Steuerbelastung schon lange ein Dorn im Auge ist, hat er sich mit Hilfe von Chat GPT aufgemacht, ein Steuersparmodell zu finden. Dabei wurde ihm eine Handlungsempfehlung unter Nennung der Begriffe „Trennungsprinzip“ und „Malta-Modell“ empfohlen. Letzteres bezieht sich auf die maltesische Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Diese unterliegen zwar zunächst einem Steuersatz von 35 %. Werden die Nachsteuergewinne aber an eine EU-Kapitalgesellschaft ausgeschüttet, so erfolgt eine $\frac{6}{7}$ -Erstattung dieser Steuer an den Anteilseigner.

Albert gründete also am 1.1.01 eine Ltd. (Wirtschaftsjahr = Kalenderjahr) maltesischen Rechts. Sitz und Geschäftsleitung der Ltd. sollen unstreitig auf Malta liegen. Ferner schaltet er eine weitere Kapitalgesellschaft ein (Wirtschaftsjahr = Kalenderjahr), welche die 100 %-Beteiligung an der Ltd. hält, deren Sitz und Geschäftsleitung in Bulgarien liegen und an der er 100 % der Anteile hält. In Bulgarien beträgt der Körperschaftsteuersatz 10 %. Während die bulgarische Kapitalgesellschaft nur als Holding fungiert und keine Tätigkeit ausübt, tritt die Ltd. am Markt in Erscheinung und bewirbt und erbringt Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung. Die Erbringung der Dienstleistungen nimmt Albrecht Albert höchstpersönlich vor, ohne der Ltd. hierfür ein Entgelt (angemessen wären für 250.000 Euro) in Rechnung zu stellen. Die Ltd. unterhält in Malta ein Büro, das teilweise von Albrecht Albert genutzt wird, wenn er die Werbekampagnen der Ltd. organisiert, die Gesellschaft geht selbst aber keiner eigenen Tätigkeit nach und beschäftigt auch keine Angestellten. Die Ltd. schüttet ihre gesamten Nachsteuergewinne jeweils nach Ablauf ihres Geschäftsjahres unter Inanspruchnahme der o. g. $\frac{6}{7}$ -Erstattung aus.

Die Ltd. erzielt sowohl nach maltesischen als auch nach deutschem steuerlichen Ermittlungsvorschriften einen Gewinn i. H. v. 500.000 Euro in 02.

AUFGABE

Beurteilen Sie die steuerlichen Folgen der dargestellten Sachverhalte bei Albrecht Albert im Jahr 02. Die Höhe der Steuerschuld braucht nicht berechnet zu werden.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 2 IStR 03 – v13237

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 2	Punkte	
	Soll	Ist
Albrecht Albert unterhält einen Wohnsitz in Deutschland, § 8 AO, und ist daher gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 EStG unbeschränkt steuerpflichtig. Er unterliegt dem Welteinkommensprinzip, H 1a EStH „Allgemeines“.	1	
Als Unternehmensberater erzielt er Einkünfte aus Gewerbebetrieb, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass er keine Rechnungen gestellt hat.	1	
Die Erbringung der Dienstleistungen für die Ltd. stellt eine Geschäftsbeziehung i. S. v. § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 AStG dar. Da die Ltd. Sitz und Geschäftsleitung im Ausland hat, besteht die Geschäftsbeziehung auch zum Ausland. Albert und die Ltd. sind auch nahestehende Personen, da er mittelbar 100 % der Anteile an der Ltd. hält, § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AStG. Dass Albert seine Dienstleistungen an die Ltd. nicht in Rechnung stellt, stellt ein Abweichen vom Fremdvergleichsgrundsatz dar, durch welches Alberts Einkünfte im Inland gemindert werden.	1	
Es kommt zu einer Einkünftekorrektur bei Albrecht Albert nach § 1 Abs. 1 Satz 1 AStG i. H. v. 250.000 Euro. Diese Korrektur erhöht seine Einkünfte aus Gewerbebetrieb und seinen Gewerbeertrag, § 7 Satz 1 GewStG.	1	
Die Ltd. ist eine ausländische Gesellschaft i. S. v. § 7 AStG. Albert ist als unbeschränkt Steuerpflichtiger, mittelbar über die bulgarische Kapitalgesellschaft zu 100 % an der Ltd. beteiligt und beherrscht diese folglich, § 7 Abs. 2 Satz 1 AStG.	1	
Die Ltd. erzielt Einkünfte aus Dienstleistungstätigkeit, die nicht aktiv i. S. v. § 8 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a AStG sind, weil der sog. „Bedienens“-Tatbestand erfüllt ist (die Ltd. bedient sich Alberts zur Erbringung der Dienstleistungen).	1	
Die passiven Einkünfte der Ltd. sind auch niedrig besteuert, weil zwar nach § 8 Abs. 5 Satz 1 AStG eine Steuerbelastung von nominal 35 % zur Anwendung kommt, sodass die Ltd. auf ihren Gewinn von 500.000 Euro in 01 Steuern i. H. v. 140.000 Euro gezahlt hat. Allerdings wurden bei Ausschüttung, die gemäß Aufgabenstellung unmittelbar nach Ablauf des Geschäftsjahres erfolgt, $\frac{6}{7}$ dieser Steuern, d. h. 120.000 Euro, an die bulgarische Kapitalgesellschaft erstattet.	1	
Dieser Erstattungsanspruch ist gemäß § 8 Abs. 3 Satz 2 AStG in die Belastungsrechnung einzubeziehen und führt zu einer Effektivbelastung von 5 % ($[(140.000 - 120.000)/400.000]$). Die Ltd. ist mit ihren passiven Einkünften folglich auch niedrig besteuert.		
Die Voraussetzungen der Hinzurechnungsbesteuerung liegen vor. Die Rechtsfolgen der Hinzurechnungsbesteuerung werden nicht über den Substanznachweis gemäß § 8 Abs. 2 AStG ausgeschlossen, weil die Ltd. keine eigene Tätigkeit ausübt, ebenfalls kommt § 9 AStG nicht zur Anwendung, weil keine gemischten Einkünfte vorliegen.	1	

Der Hinzurechnungsbetrag ergibt sich aus § 10 AStG. Die Einkünfte sind nach deutschem Recht zu ermitteln. Somit beläuft sich der Hinzurechnungsbetrag auf die Einkünfte der Ltd. i. H. v. 500.000 Euro.	1	
Bei der Ermittlung der hinzuzurechnenden Zwischeneinkünfte erfolgt allerdings eine Korrektur der bereits nach § 1 AStG besteuerten Einkünfte (VWG-VP Rn. 1.8; AEASTG Rn. 547 f.), die zur Abwendung einer Doppelbesteuerung abgezogen werden. Der Hinzurechnungsbetrag beläuft sich folglich auf 250.000 Euro.	1	
 HINWEIS <i>Sie erinnern sich hoffentlich: § 1 AStG ist eine Vorschrift, die allein die Erhöhung von Einkünften nach sich ziehen kann. Würden diese Einkünfte allerdings im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung erneut im Inland erfasst, ergäben sich Doppelbelastungen. Aus Billigkeit wird daher eine Gegenkorrektur – ohne Gesetzesgrundlage! – vorgenommen.</i>		
Die bulgarische Kapitalgesellschaft unterliegt zunächst nicht der Hinzurechnungsbesteuerung: Zwar ist sie ebenfalls inländerbeherrscht (§ 7 Abs. 1 AStG) und niedrig besteuert (§ 8 Abs. 5 AStG). Allerdings sind Gewinnausschüttungen gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 7 AStG grundsätzlich aktive Einkünfte und damit unschädlich.	1	
Der Hinzurechnungsbetrag von 250.000 Euro führt bei Albert zu Einkünften aus Gewerbebetrieb, § 10 Abs. 2 Satz 2 AStG, weil die Beteiligung seine unternehmerische Tätigkeit (aufgrund der Zusammenarbeit) fördert und damit zum Betriebsvermögen gehört.		
Das Teileinkünfteverfahren kommt nicht zur Anwendung, § 10 Abs. 2 Satz 3 EStG. Gemäß § 7 Satz 7 GewStG ist der Hinzurechnungsbetrag Teil des Gewerbeertrags, der nicht gekürzt wird.	1	
Die ausländischen Steuern der Ltd. sind gemäß § 12 Abs. 1 AStG i. V. m. § 34c Abs. 1 EStG auf Alberts Einkommensteuer anzurechnen. Eine Anrechnung ausländischer Steuern auf die Gewerbesteuer ist nicht möglich.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	13	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!